



Número: **0800515-50.2023.8.18.0056**

Classe: **PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL**

Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Itaueira**

Última distribuição : **07/07/2023**

Valor da causa: **R\$ 1.320,00**

Assuntos: **Aposentadoria por Incapacidade Permanente**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
PEDRO JOSE DA LUZ (AUTOR)	
	FELIPE DE JESUS AVELINO (ADVOGADO)
INSS (REU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
43341419	07/07/2023 10:01	Petição Inicial	Petição Inicial
43341425	07/07/2023 10:01	pedro luz inicial	Petição (outras)
43342095	07/07/2023 10:01	RG.cpf Pedro luz	Documentos
43342101	07/07/2023 10:01	procuração pedro luz	Procuração
43342117	07/07/2023 10:01	exames e laudos p.luz	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
43342108	07/07/2023 10:01	provas rurais Pedro luz	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
45318393	22/08/2023 17:35	Decisão	Decisão
45440751	23/08/2023 11:14	Intimação	Intimação
47056999	26/09/2023 20:59	EMENDA A INICIAL	MANIFESTAÇÃO
47057040	26/09/2023 20:59	resultado-de-pericia-6	Documentos
47057041	26/09/2023 20:59	laudos-medicos-1	Documentos
47315742	02/10/2023 14:04	Certidão	Certidão
47316793	02/10/2023 14:09	Intimação	Intimação
47316806	02/10/2023 14:11	Intimação	Intimação
47716762	09/10/2023 18:25	Petição	Petição (outras)
47716763	09/10/2023 18:25	Petição	Petição (outras)
47830718	11/10/2023 12:39	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
47830725	11/10/2023 12:39	QUESITOS PERÍCIA MÉDICA pedro luz	Manifestação
47993882	17/10/2023 08:17	Certidão	Certidão

47994938	17/10/2023 08:35	Certidão	Certidão
48009807	17/10/2023 10:57	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
48024501	17/10/2023 13:08	quesitos do JUIZ	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
48024531	17/10/2023 13:15	QUESITOS DO INSS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
48025458	17/10/2023 13:15	5152023 - pedro josé	Certidão
48025485	17/10/2023 13:19	QUESITOS DO REQUERENTE	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
48026824	17/10/2023 13:32	Intimação	Intimação
48026825	17/10/2023 13:32	Sistema	Sistema
48066044	18/10/2023 09:16	Diligência	Diligência
48066046	18/10/2023 09:16	CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO	Diligência
48427425	26/10/2023 11:57	Certidão	Certidão
48427441	26/10/2023 11:57	respostas dos quesitos respondido pelo médico	Laudo Pericial
48468920	27/10/2023 08:38	Intimação	Intimação
49494349	21/11/2023 08:57	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
50799258	19/12/2023 10:27	Intimação	Intimação
50799259	19/12/2023 10:27	Intimação	Intimação
51058657	08/01/2024 16:48	Petição	Petição (outras)
51069874	09/01/2024 08:56	Certidão	Certidão
51069890	09/01/2024 08:57	Sistema	Sistema
51118536	09/01/2024 18:20	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
51162806	10/01/2024 13:21	Certidão	Certidão
51310613	15/01/2024 21:47	Decisão	Decisão
51520942	18/01/2024 14:20	Intimação	Intimação
51521722	18/01/2024 14:29	Intimação	Intimação
53512963	29/02/2024 09:34	Certidão	Certidão
54267553	14/03/2024 11:13	Intimação	Intimação
54267554	14/03/2024 11:13	Intimação	Intimação
55761005	15/04/2024 08:36	Certidão	Certidão
55767759	15/04/2024 09:34	Intimação	Intimação
55767760	15/04/2024 09:34	Intimação	Intimação
57804573	24/05/2024 11:33	Ata da Audiência	Ata da Audiência
57869664	27/05/2024 08:40	Certidão	Certidão
57914267	27/05/2024 14:37	Intimação	Intimação
58495177	10/06/2024 08:08	Certidão	Certidão
58495179	10/06/2024 08:08	Sistema	Sistema

65060745	13/10/2024 16:06	Despacho	Despacho
65150711	15/10/2024 08:35	Intimação	Intimação
65150712	15/10/2024 08:35	Sistema	Sistema
65242411	16/10/2024 09:48	Diligência	Diligência
65242417	16/10/2024 09:48	CERTIDÃO POSITIVA DE INTIMAÇÃO	Diligência
66832828	14/11/2024 12:22	Certidão	Certidão
66832835	14/11/2024 12:22	Laudo Medico de Pedro José da Luz	Laudo Pericial
66834789	14/11/2024 12:40	Intimação	Intimação
66834790	14/11/2024 12:40	Intimação	Intimação
67825840	04/12/2024 16:35	P_PETIÇÃO (OUTRAS)_1776520224 EM 04/12/2024 16:35:08	Petição (outras)
67825841	04/12/2024 16:35	A_DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO_1776534198 EM 04/12/2024 16:35:08	Petição (outras)
66834413	05/12/2024 10:49	Certidão	Certidão
67986441	08/12/2024 22:30	Manifestação	Manifestação
67990033	09/12/2024 07:50	Certidão	Certidão
67990466	09/12/2024 08:04	Sistema	Sistema
82343829	08/09/2025 19:47	Despacho	Despacho
82393724	09/09/2025 12:37	Intimação	Intimação
82394140	09/09/2025 12:39	Intimação	Intimação
82969311	19/09/2025 08:48	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
87189605	01/12/2025 07:43	Certidão	Certidão
87189611	01/12/2025 07:46	Sistema	Sistema
87936745	19/02/2026 11:09	Sentença	Sentença
91466567	27/02/2026 12:51	Intimação	Intimação
94666875	20/04/2026 09:11	Ato Ordinatório	Ato Ordinatório
94666886	20/04/2026 09:16	Intimação	Intimação
95301065	29/04/2026 11:57	P_EMBARGOS DE DECLARAÇÃO_3193481758 EM 29/04/2026 11:57:01	PETIÇÃO
97557758	28/05/2026 15:06	Certidão	Certidão
97558255	28/05/2026 15:08	Intimação	Intimação
98664560	15/06/2026 11:45	Certidão	Certidão
98664568	15/06/2026 11:45	Sistema	Sistema

MM JUIZ, SEGUE EM ANEXO A INICIAL





Dr. Felipe de Jesus Avelino (OAB/PI16.261)

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA
COMARCA DE ITAUEIRA-PI.**

AUXÍLIO DOENÇA

PEDRO JOSE DA LUZ, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 260.015.783-20 SSP- PI e do CPF n.º 260.015.783-20, residente e domiciliado na Localidade Salinas, Zona Rural, Itaueira - PI., por seu procurador infra-assinado, advogado regularmente inscrito na OAB/PI, com escritório profissional localizado no endereço constante no rodapé desta página, onde recebem intimações, vem com o devido respeito à presença de V.Exa., com fulcro na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1.991, propor a presente

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA ANTECIPADA

em face do **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS**, autarquia federal, com sede em Brasília - DF, devendo ser citada na pessoa de seu representante legal na superintendência deste Estado, localizada na Rua Areolino de Abreu, nº 1015, Centro, CEP 64.000-180, Cidade de Teresina, Estado do Piauí, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O autor, lavrador, pugna, primeiramente, pelos benefícios da Justiça Gratuita, preceituados pela Lei nº 1.060/50, por ser pobre na forma da lei, ou seja, por não dispor de condições econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem colocar seriamente em risco a sua própria manutenção e, até mesmo, sobrevivência sua e de sua família.

I - DOS FATOS

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O Autor, na qualidade de segurado especial como trabalhador rural protocolou no INSS um pedido de

Avenida Getulio Vargas, nº 508, CEP: 64.820 –000 Itaueira-PI
E-mail: felipao-8899@hotmail.com





Dr. Felipe de Jesus Avelino (OAB/PI16.261)

benefício de **Auxílio Doença**, mas que foi indeferido sob a alegação de que **“NÃO FOI CONSTATADA INCAPACIDADE AO TRABALHO”** embora o requerimento administrativo tenha sido instruído com os documentos necessários e imprescindíveis ao reconhecimento do pedido, senão vejamos:

embora o requerimento administrativo tenha sido instruído com os documentos necessários e imprescindíveis ao reconhecimento do pedido, senão vejamos:

- Exames, Laudos Médicos e Atestados Médicos que comprovam a sua deficiência;
- Demais documentos que comprovam que o autor exerce a profissão de lavrador;

Conforme exames e relatórios médicos anexos aos autos, o autor possui problema de saúde que o incapacita para as suas atividades como lavrador, e necessita de licença médica por tempo indeterminado, esta classificada como [CID:H54.4](#) (olho sem percepção luminosa e olho esquerdo com correção).

Assim, o Autor necessita da proteção previdenciária, uma vez que sofre das limitações impostas pela doença já descritas anteriormente, que o torna incapaz para o trabalho como atesta o laudo médico.

Assim para comprovar que não tem capacidade para exercer suas atividades laborais, a autora junta os seguintes documentos ATESTADO MEDICO E RELATORIOS HOSPITALARES, QUE COMPROVAM A DEFICIENCIA DO AUTOR;

Como se extrai dos documentos anexos aos autos, requerente é comprovadamente lavrador e sendo assim, segurado especial da previdência social, nesta qualidade, e por não possuir condições de manter suas atividades habituais, certamente deveria estar neste momento sobre a proteção previdenciária.

Avenida Getulio Vargas, nº 508, CEP: 64.820 –000 Itaueira-PI
E-mail: felipao-8899@hotmail.com





Dr. Felipe de Jesus Avelino (OAB/PI16.261)

Neste aspecto, importante esclarecer que Segurado especial é o que exerce atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, sendo esta a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.

II - DOS FUNDAMENTOS

DO AUXÍLIO DOENÇA

Os benefícios previdenciários destinados a assegurar a cobertura de eventos causadores de doenças, lesões ou invalidez, encontram-se previstos na Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, nos arts. 42 e 59, respectivamente, dependendo da caracterização da incapacidade ser temporária ou definitiva caracterização de um ou de outro.

Diz o art. 59, *in verbis*:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao **segurado** que, havendo cumprido, quando for o caso, o **período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.**”

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, se extrai os requisitos necessários para concessão dos benefícios, são eles:

- a) *qualidade de segurado;*
- b) *carência ao benefício;*
- c) *incapacidade temporária.*

Conforme se percebe da análise dos fatos e dos requisitos legais, o autor preenche todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício de auxílio-doença, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor, preenche os requisitos de qualidade de segurado e carência.

A data do início do benefício deverá ser fixada nos termos do artigo 43 e 60 da Lei nº 8.213/91, sendo no caso do autor a data em que *(se é empregado, a partir do décimo quinto dia de afastamento do trabalho; nos outros casos, desde a data do início da incapacidade, se requerido em até 30 dias, ou da data de requerimento, se querido após trinta dias).*

DA INCAPACIDADE

O benefício de auxílio-doença, bem assim o de aposentadoria por invalidez tem como requisito

Avenida Getulio Vargas, nº 508, CEP: 64.820 –000 Itaueira-PI
E-mail: felipao-8899@hotmail.com





Dr. Felipe de Jesus Avelino (OAB/PI16.261)

essencial a verificação do estado de incapacidade sofrido pela requerente, seja temporário, no caso do primeiro, seja definitivo, no caso do segundo.

Analisando a documentação em anexo, verifica-se que o demandante foi submetido a exames médicos, em que ficou constatado que a incapacidade de que padece o impede totalmente de realizar as suas atividades de rotina.

Desta forma, resta evidenciado que o autor possui a Incapacidade, estando impossibilitado para o seu trabalho.

DA PROVA MATERIAL E DO INÍCIO DA PROVA MATERIAL

Na instrução do requerimento administrativo o autor acostou documentos contemporâneos, **prova material**, do exercício de sua atividade rural, bem como documentos outros que comprovam a sua incapacidade para as suas atividades habituais, que são os mesmos apresentados em anexo, nesta peça inicial.

III - DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

Verificada a presença dos requisitos para a satisfação antecipada do direito pleiteado pelo Autor, **demonstrando o dano real que ainda sofre o Autor**, torna-se imperativo o deferimento da antecipação de tutela para que este juízo determine **a concessão do benefício de auxílio-doença**.

A medida antecipatória, objeto de liminar na própria ação principal, representa providências de natureza emergencial, executiva e sumária, adotadas em caráter provisório, eis que o autor não possui outros rendimentos, estando assim totalmente desamparada e dependente da percepção do benefício para sua sobrevivência.

Preceitua o Código de Processo Civil Brasileiro em seu art. 311, parágrafo único que quando evidente o direito, **o juiz poderá decidir liminarmente** Nas hipóteses dos incisos II e III, senão vejamos:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

Avenida Getulio Vargas, nº 508, CEP: 64.820 –000 Itaueira-PI
E-mail: felipao-8899@hotmail.com





Dr. Felipe de Jesus Avelino (OAB/PI16.261)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente

Percebe-se, contudo, que no caso em tela, todas as alegações estão devidamente comprovadas documentalmente preenchendo, assim, o disposto no inciso II do supracitado artigo e desta forma gerando o direito disposto no parágrafo único do supracitado dispositivo legal.

Assim sendo, **não pode a requerente continuar sofrendo pela falta de recursos financeiros, quando teria que obrigatoriamente estar percebendo o benefício de auxílio-doença.**

IV - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a. a designação de audiência conciliatória e a citação do *INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS*, na pessoa de seu representante legal e no endereço acima declinado, para que tome conhecimento da ação e compareça a audiência e, querendo, conteste-a, sob as penas da lei;
- b. Que, por ocasião da citação, na forma do art. 11 da Lei 10.259/2001, seja também determinado que o Instituto demandado, apresente, até a data da audiência conciliatória, o processo administrativo da suplicante, por conter ele documentos indispensáveis ao esclarecimento desta lide;

Avenida Getulio Vargas, nº 508, CEP: 64.820 –000 Itaueira-PI
E-mail: felipao-8899@hotmail.com





Dr. Felipe de Jesus Avelino (OAB/PI16.261)

- c. o julgamento procedente da ação em todos os seus termos, condenando-se o INSS a conceder ao autor o Auxílio Doença com posterior Aposentadoria por Invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade;
- d. Condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o que ficar apurado em liquidação de sentença, custas processuais e demais cominações de direito;
- e. por ocasião da sentença condenatória, considerando o caráter alimentar da ação em discussão e a possibilidade de interposição de recurso por parte do INSS, que seja concedido ao autor, antecipadamente, os efeitos da tutela jurisdicional, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/2001 e arts. 311 do CPC;
- f. Nomeação de médico especialista para a realização de Exame Pericial;
- g. Justiça Gratuita;
- h. o julgamento procedente da ação em todos os seus termos, condenando-se o INSS a conceder à autora auxílio doença, na condição de trabalhador rural, a partir do requerimento administrativo, pagando o Instituto demandado, as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês até a efetiva liquidação, inclusive gratificação natalina (Lei 6.899/81), condenando-se, ainda, em honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o que ficar apurado em liquidação de sentença, custas processuais e demais cominações de direito;

Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente através da documentação acostada, exibição, por parte do demandado, do processo administrativo de interesse do requerente, perícias, vistorias, juntada de novos documentos e, se necessário, oitiva de testemunhas que comparecerão independentemente de intimações.

Dá-se à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R\$ 1.320,00 (Mil e trezentos e vinte reais).

Nestes termos,

Pede deferimento.

Itaueira - PI, 06 de Julho de 2023.

FELIPE DE JESUS AVELINO

OAB/PI-16.261

Avenida Getulio Vargas, nº 508, CEP: 64.820-000 Itaueira-PI
E-mail: felipao-8899@hotmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

NOME
PEDRO JOSÉ DA LUZ

FILIAÇÃO
JOSÉ ARAÚJO DA LUZ E MARIA FRANCELINA DE ARAÚJO LUZ

D. NASCIMENTO 28/09/1965
O. EXPEDIDOR SSP/PI
FATOR RH ***

NATURALIDADE
ITAUEIRA/PI

Pedro José da Luz
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL - CPF
260.015.783-20

REGISTRO CIVIL
CERT. NASCIMENTO 5714 L 11 F 174
EXP. ITAUEIRA - PI 13/12/2022

DATA DE EXPEDIÇÃO
23/01/2023

T. ELEITOR/ZONA/SEC 0016 4071 1520
NIS/PIS/PASEP
CTPS/SÉRIE/UF CERT. MILITAR

IDENT. PROFISSIONAL
CNH 704.2067.9003.4183

CNS
704.2067.9003.4183

Juarez Gonçalves de Carvalho
Perito Criminal

119

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***-51 em 01/10/2026 12:17:44
Número do documento: 2307071000410000000040774158
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2307071000410000000040774158>
Assinado eletronicamente por: FELIPE DE JESUS AVELINO - 07/07/2023 10:00:42

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

PEDRO JOSE DA LUZ, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 260.015.783-20 SSP- PI e do CPF nº 260.015.783-20, residente e domiciliado na Localidade Salinas, Zona Rural, Itaueira - PI,

Pelo presente instrumento de procuração, nomeia e seus bastantes procuradores o advogado, **FELIPE DE JESUS AVELINO** brasileiro, casado, advogado inscrito na **OAB/PI nº 16.261**, com escritório profissional na Avenida Getulio Vargas, nº 508, Centro, Cidade de Itaueira, Estado do Piauí, onde receberam intimações, notificações, citações, etc. a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com cláusula *ad-judicia*, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor com quem de direito as ações competentes e defendê-los nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordo, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes.

Itaueira-PI, 05 de Julho de 2023.

** Pedro Jose da Luz*

PEDRO JOSE DA LUZ

Avenida Getulio Vargas, 508, centro de Itaueira- PI

Fone: (89)99946-6433

E-mail: felipao-8899@hotmail.com

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:44

Número do documento: 23070710004200000000040774164

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070710004200000000040774164>

Assinado eletronicamente por: FELIPE DE JESUS AVELINO - 07/07/2023 10:00:43

Nome:

Uiridino José da

Uso ocular

01/06/22
Dr. Fernando
às 08:00hs.

1. VIGADEXA _____ 1 FA

Pingar 1 uma gota no olho operado de:

1h/1h _____ 1 dia

3h/3h _____ 5 dias

6h/6h _____ 5 dias

8h/8h _____ 5 dias

12/12h _____ 5 dias

2. CEÍROLAC MD _____ 1 FA

Pingar 1 gota no olho operado de 12h/12h durante 14 dias.
(06:00 e 18:00h)

Teresina, *13* de *abril* de 2022.

Dr. FERNANDO CUNHA

Oftalmologista

CRM - PI 5534

Rua Coelho de Resende, 248 · Centro-Sul · CEP 64001-370 · Teresina · Piauí
Tel.: (86) 3303-7000 · Cel.: (86) 994557405 oftalmedthe@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

 Hospital Universitário HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ	 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
---	--	---

RECEITUÁRIO AMBULATORIAL

Pedro José da Luz

laudo médico

Atesto, para os devidos fins, que o paciente acima supracitado apresentou ao exame oftalmológico no presente data: Atividade visual OLHO DIREITO = Sem percepção luminosa e OLHO ESQUERDO = 20/20 com lentes. Biomicroscopia olho direito: córnea transparente, câmara anterior formada, sinéquias posteriores, catarata branca. olho esquerdo: olho cego, córnea transparente, pseudofacia.

CID: H54.4

26/04/23

Dra. Lúcia Arcovende
Médica
CRM-PI 9173

Campus Universitário Ministro Petrônio
Portella, n/n, Teresina - PI, CEP: 64049-550
C.N.P.J. nº 15. 126. 437/0002-24

Superintendência de Comunicação Social - SCS
Impresso na Gráfica Universitária da UFPI



SHECAP LTDA

FELIX PACHECO, 2159 - CENTRO
TERESINA - PI
(86) 3222-5083
SHECAP@SHECAP.COM.BR

COMPROVANTE DE COLETA | Retirar dia: 05/04/2022 07:30:00

Amostra:	120028-02	Entrada:	04/04/2022 08:17:56	
Cliente:	PEDRO JOSE DA LUZ	Idade:	56a	Sexo:M
Convênio:	PARTICULAR		Matric.:	Contato:89.98138-6663
Médico:	CRM3267PI - SAMUEL RIBEIRO GONCALVES	Origem:	AMBSM	Dgt: HIL

Exame	Descrição	Material	Coleta	Entrega	Preço
HEM	HEMOGRAMA	003	04/04	05/04/2022 07:30:00	R\$ 35.00
GLI	GLICOSE	001	04/04	05/04/2022 07:30:00	R\$ 20.00



Sra: **Pedro Jose Da Luz**

Exame: 2102308.1

CPF: 260.015.783-20

1133894 Nascimento: 28/09/1965

Filiação: Maria Francelina De Araujo Luz

Endereço: Malhada S/n - Zona Rural - ITAUEIRA - PI

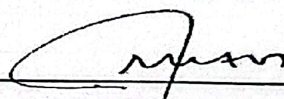
Dr.(a): Samuel de Miranda H. Ribeiro Goncalves

Convênio: Plano Economico

ELETROCARDIOGRAMA

Eletrocardiograma Normal

Confirmado por senha em :04/04/2022 09:48:52



Mauro Jose Oliveira Goncalves

CPF: 34986936387

CRM: 2015PI

Digitalizado com CamScanner



APCCAA - Hospital São Marcos

Rua Olavo Bilac, 2300 - Centro

Teresina - Piauí

Fone : (086) 2106-8000

Dr. Marcelo Martins
Diretor Técnico
CRM: 2774-PI

Avaliação Cardiológica Pré-operatória

Paciente : Pedro Jose Da Luz

CPF: 260.015.783-20

Nascimento : 28/09/1965 - 56 anos

Estado Civil :

Sexo : Masculino

Filiação : Maria Francelina De Araujo Luz

Prontuário : 1133894

Endereço : Malhada S/n - Zona Rural

CNS :

Cidade : ITAUEIRA - PI

Telefone : (-)

ANTECEDENTES CARDIOLÓGICOS

Sintomático () Sim

(x) Não

Hipertensão A. Sistêmica () Sim

(x) Não

Infarto Agudo Prévio () Sim

(x) Não

Outros: Avaliação para fasciecromia

PA: 110/70

Exame Cardiológico:

Normal

Eletrocardiograma:

Normal

RISCO CIRÚRGICO (Conforme Escore de Goldman e Cols.):

(x) I () III

() II () IV

Dr. Mauro Gonçalves
Cardiologista
CRM-PI: 2015

Teresina(PI), 04, 04, 22

Cardiologista

ATENÇÃO: Leve o eletrocardiograma, Rx do tórax e outros exames atualmente feitos.

Digitalizado com CamScanner



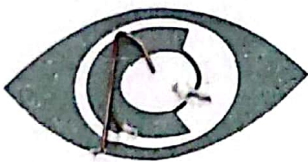
Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:44

Número do documento: 23070710004300000000040774180

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070710004300000000040774180>

Assinado eletronicamente por: FELIPE DE JESUS AVELINO - 07/07/2023 10:00:44

Num. 43342117 - Pág. 5



CENTRO DE OLHOS

Dr. Antônio José Cavalcante - CRM 854

OFTALMOLOGISTA

Travessa Urbano Eulálio, 155 - Centro - Picos-Pi - Tel.: (89) 3422-4990 / (89) 99978-2875
Av. Rui Barbosa, 278 - Centro - OEIRAS - PI - Tel.: (89) 3462-1648 / (89) 99447-3335

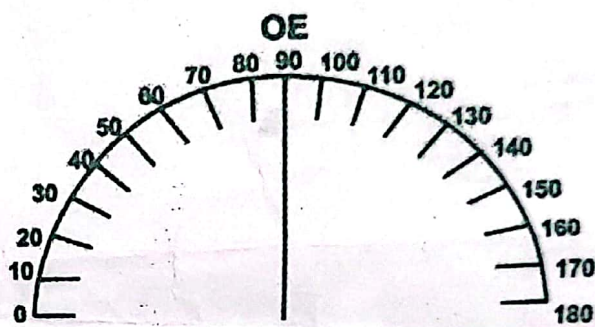
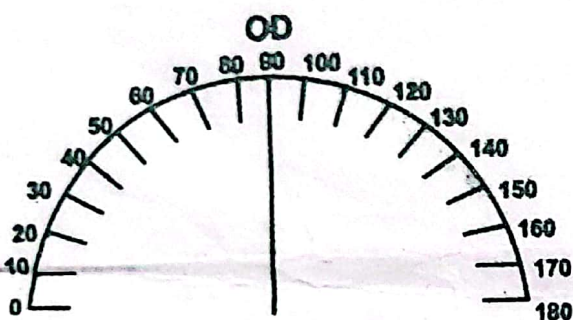
- REFRAÇÃO OCULAR, LENTES DE CONTATO, CIRURGIA OCULAR
- IMPLANTES DE LENTES
- ESPECIALIZAÇÃO NO HOSPITAL DOS SERVIDORES DE B. PAULO
- PROFESSOR DA UFPI

Para o Sr.(a)

Pedro José da Luz

56 an

PRESCRIÇÃO DE LENTES DIREÇÃO DO EIXO



	ESF	CYL	EIXO	PRISMA	DP
D	<i>h</i>				
E	<i>h</i>				

ADIÇÃO

de+

esférico, A. O.

☐ BIFOCAIS



PROGRESSIVAS

☐ LENTES A ESCOLHER



LENTE INCOLARES

☐ OUTROS

OBS.: As indicações só serão válidas sem rasuras

Picos, (PI)

11, 07

Nova consulta em

Dr Antônio José Cavalcante
CPF: 073.368.853-15

HEMOGRAMA

Material: SANGUE COM EDTA
Método: AUTOMAÇÃO ADVIA 2120 / BC5300

ERITROGRAMA

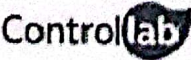
Hemácias:	4,84	milhões/mm ³	Valores de Referência: 4,50 a 5,90 milhões/mm ³
Hemoglobina:	13,2	g/dL	13,50 a 17,50 g/dL
Hematócrito:	42,4	%	41 a 53 %
Vol. Glob. Média:	87,6	fL	80,0 a 97,0 fL
Hem. Glob. Média:	27,3	pg	26,0 a 34,0 pg
C.H. Glob. Média:	31,1	g/dL	32,0 a 36,0 g/dL
RDW:	13,3	%	11,5 a 15 %
Hipocromia discreta.			

LEUCOGRAMA

Leucócitos:	9.550	/mm ³	4.000 a 10.000 /mm ³ Absoluto (/mm ³)
Neutrófilos:	57 %	5.444 /mm ³	1.800 a 10.000 /mm ³
Promielócitos:	0 %	0 /mm ³	Zero
Mielócitos:	0 %	0 /mm ³	Zero
Metamielócitos:	0 %	0 /mm ³	Zero
Bastões:	2 %	191 /mm ³	0 a 500 /mm ³
Segmentados:	55 %	5.253 /mm ³	1.800 a 7.000 /mm ³
Eosinófilos:	3 %	287 /mm ³	0 a 600 /mm ³
Basófilos:	1 %	96 /mm ³	0 a 200 /mm ³
Linfócitos:	30 %	2.865 /mm ³	1.000 a 5.000 /mm ³
Linfócitos atípicos:	0 %	0,0 /mm ³	Zero
Monócitos:	9 %	860 /mm ³	80 a 1.200 /mm ³
Blastos:	0 %	0 /mm ³	Zero
Leucócitos morfológicamente normais.			
Plaquetas:	219.000	/mm ³	150.000 a 450.000 m
VPM:	11,0	fL	

Colheita/Recebimento: 04/04/2022 08:17:56
Data da Liberação do Resultado: 04/04/2022 12:55:25
Certificado Digital: FF60E3243053F71B2868ACF1127494F47B82838BEE

Assinatura eletrônica - Dr. Pablo Delano P. R. de Sousa - CRF - PI: 500



Dr. Francisco Dias Coelho
Responsável Técnico
CRF - 004



Viver bem a cada dia



Sr(a): PEDRO JOSE DA LUZ
Dr(a): SAMUEL RIBEIRO GONCALVES
Convênio: PARTICULAR
Idade: 56a
Filiação: MARIA FRANCELINA DE ARAUJO LUZ

Número: 120028-02
Data: 04/04/2022 08:17:56
Coleta: AMBULATÓRIO SÃO MARCOS
Destino: AMBULATÓRIO SÃO MARCOS

GLICOSE

Material: SORO

Método: QUÍMICA SECA (COLORIMÉTRICO)

90 mg/dL

Valores de referência:
70 a 99 mg/dL

Últimos Resultados:

Colheita/Recebimento: 04/04/2022 08:17:56
Data da Liberação do Resultado: 04/04/2022 09:48:38
Certificado Digital: FF80E0213556F2102363A7FA1D7F9FFF6E97F81F7A

Assinatura eletrônica - Dr. Pablo Delano P. R. de Sousa - CRF - PI: 500



Controlab



PNCQ
Programa Nacional de
Controle de Qualidade

Dr. Francisco Dias Coelho
Responsável Técnico
CRF - 664

Digitalizado com CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:44

Número do documento: 23070710004300000000040774180

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070710004300000000040774180>

Assinado eletronicamente por: FELIPE DE JESUS AVELINO - 07/07/2023 10:00:44

Num. 43342117 - Pág. 8

PACIENTE: PEDRO JOSE DA LUZ
DT. NASC: 28/09/1965

ULTRASSONOGRRAFIA OCULAR (US)

Olho Direito:

Bulbo Ocular

Diâmetro Antero Posterior: Normal, com comprimento axial (transpalpebral): 22,0mm

Cristalino: Ecos posteriores presentes e tópicos.

Espaço interno: Presença de ecos membranáceos, de baixa refletividade, móveis, sem aderência a parede posterior, sugestivos de DVP impregnado.

Área Papilar: Escavação papilar não evidenciável ao exame ultrassonográfico.

Espaço Retrobulbar

Nervos Ópticos: Sem alterações.

Musculatura Extrinseca: Sem alterações.

Gordura Retrobulbar: Sem alterações.

Conclusão:

1. Facico
2. Diâmetro dentro da normalidade
3. Ausência de descolamento de retina
4. Membranas vítreas móveis sugestivas de D.VP impregnado.

Teresina, 05 de setembro de 2022

Samuel Ribeiro Gonçalves
Médico/Oftalmologista
CRM-PI 3267 / RQE-2453

Dr. Samuel Ribeiro Gonçalves
Oftalmologista
CRM-PI 3267/ RQE 2453

Rua Coelho de Resende 248, Centro - Sul, CEP 64001-370 Teresina - PIAUÍ
(86) 3303-7000 / (86) 99455-7405 - oftalmedthe@gmail.com

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:44

Número do documento: 23070710004300000000040774180

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070710004300000000040774180>

Assinado eletronicamente por: FELIPE DE JESUS AVELINO - 07/07/2023 10:00:44

PRESCRIÇÃO OFTALMOLÓGICA

NOME: Pedro José da Luz

PARA LONGE:

Olho direito

Esférico PLANO

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

Olho esquerdo

Esférico PLANO

Cil. -0,50 Eixo 60°

Prisma _____ Base _____

D.P. _____ mm

PARA PERTO:

Olho direito

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

Olho esquerdo

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

D.P. _____ mm

DISTÂNCIA INTERMEDIÁRIA

Olho direito

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

Olho esquerdo

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

D.P. _____ mm

Observação: Medir DNP. Lentes progressivas

Dra Luana Arcoverde
Médica
CRM-PI 9173

Data 26/04/23

Assim. do médico/CRM

Campus Universitário Ministro Petrônio
Portella s/n Teresina-PI CEP 64.049-550
C.N.P.J nº 15.126.437/0002-24

Superintendência de Comunicação Social:
Impresso na Gráfica Universitária da UFPI



Hospital
Universitário

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

EBSERH

EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVIÇOS HOSPITALARES

PRESCRIÇÃO OFTALMOLÓGICA

NOME: Pedro José da Luz

PARA LONGE:

Olho direito

Esférico PLANO

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

Olho esquerdo

Esférico PLANO

Cil. -0,50 Eixo 60°

Prisma _____ Base _____

D.P. _____ mm

PARA PERTO:

RDD: +3,00 AO

Olho direito

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

Olho esquerdo

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

D.P. _____ mm

DISTÂNCIA INTERMEDIÁRIA

Olho direito

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

Olho esquerdo

Esférico _____

Cil. _____ Eixo _____

Prisma _____ Base _____

D.P. _____ mm

Observação: medir DNP. lentes progressivas.

Dra. Luana Azevedo
Médica
CRM-PI 9173

Assim. do médico/CRM

Data 26/04/23

Campus Universitário Ministro Petrônio
Portella s/n Teresina-PI CEP 64.049-550
C.N.P.J nº 15.126.437/0002-24

Superintendência de Comunicação Social:
Impresso na Gráfica Universitária da UFPI

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | INSC. ESTADUAL: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/PI/08

Nº da Nota Fiscal 51058558

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 25 de Abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2021	26/01/2021	166	103,19

PEDRO JOSE DA LUZ
LC MALHADA S/N - B-RURAL
CPF: 00026001578320
CEP: 64.820-000 - ITAUEIRA

ROT: 197.860.13.80.022800

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	3107	Atual:	19/01/2021
Anterior:	2941	Anterior:	19/12/2020
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	18/02/2021
Consumo Medido:	166	Emissão:	15/01/2021
Consumo Faturado:	166	Apresentação:	19/01/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Diex de Consumo:	31
Código de Irregularidade:			

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posta	Código Fat.	Média 12 meses
RESID. BX. RENDA	MONO	A2031552		1.4.1.1	144

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
DEZ/20 183	CONSUMO 30 A R\$ 0,269348 = 8,08
NOV/20 179	70 A R\$ 0,461742 = 32,32
OUT/20 190	66 A R\$ 0,692613 = 45,71
SET/20 180	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 5,38
AGO/20 160	DIF. P/ BASE CALCULO TRIBUTOS 41,63
JUL/20 171	SUBVENCAO BAIXA RENDA 29,93-
JUN/20 166	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,90
MAI/20 112	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 2,64
ABR/20 96	
MAR/20 99	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 30 - 0,269348	
31 A 100 - 0,351460	
101 A 166 - 0,527150	

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 15/01/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

PAGO em 20/01/2021

Você pode acompanhar as datas de vencimento de suas faturas nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio das nossas canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 36,29	Base de Cálculo: 127,74
Energia: 46,99	Aliquota ICMS: 22,00%
Transmissão: 9,17	Valor do ICMS: 28,10
Encargos: 4,80	Valor do PIS: 0,43%
Tributos: 30,49	Valor do COFINS: 1,98%

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			PIC			EMIC	DICMI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	13,17	26,34	52,68	7,89	15,79	31,58	7,20	
Realizado	2,89			1,00			2,89	

Consumo	CANTO DO BURITI	Período de validade	11/2020	Valor	36,45
ROT: 197.860.13.80.022800 629 0012 R 5.12 C002 0343					

Data de Emissão: 19/01/2021

BANCO DO BRASIL	001-9	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03152.462002 04588.436172 5 85120000010319		

Endereço: PEDRO JOSE DA LUZ
LC MALHADA S/N CEP: 64.820-000

NOSSO NÚMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
31524620004588436	051058558	26/01/2021	R\$ 103,19	

Beneficiário: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.940.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA-PI

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO
3309 / 3152462-8

EM CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO, VOUCHER E VOUCHER DE PAGAMENTO NA PRÓXIMA FATURA.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME
PEDRO JOSÉ DA LUZ

CPF
260.015.783-20

MATRÍCULA
140772 01 55 1970 1 00011 174 0005714- 34
(LIVRO A: 11 TERMO: 5714 FOLHA: 174)

DATA DE NASCIMENTO POR EXTENSO
VINTE E OITO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO

DIA 28 MÊS 09 ANO 1965

HORA DE NASCIMENTO 10:00 NATURALIDADE ITAUEIRA-PI

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO ITAUEIRA-PI LOCAL, MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UF LOCALIDADE ALTO ALEGRE, ITAUEIRA/PI SEXO MASCULINO

FILIAÇÃO
MARIA FRANCELINA DE ARAUJO LUZ
JOSÉ ARAÚJO DA LUZ

AVÓS
FRANCELINA MARIA DE ARAÚJO
ANTONIO PEDRO DA LUZ
ANA JOVINA DA LUZ
MANOEL PEDRO DE ARAÚJO.

GÊMEOS NÃO NOME E MATRÍCULA DOS GÊMEOS SEM INFORMAÇÃO

DATA DO REGISTRO POR EXTENSO TRÊS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA NÚMERO DA DN/DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO SEM INFORMAÇÃO

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCEER
AVERBA-SE PARA CONSTAR A CONSULTA DO CPF DO REGISTRADO REALIZADA JUNTO A BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AOS 13/12/2022 DE ACORDO COM O PROV 63. DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.DOU FÉ.

NOME DO OFÍCIO: SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE ITAUEIRA

OFICIAL

REGISTRADOR: WANDA DE ALENCAR AVELINO

MUNICÍPIO/UF: ITAUEIRA-PI

ENDEREÇO: RUA QUIRINO AVELINO Nº 207

TELEFONE: (89)9986-0605 / (89) 3559-1131

E-MAIL: cartorioitaueira@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Data e local: ITAUEIRA, PI, 13 de Dezembro de 2022.

Maria Aparecida de S. Régio
Assinatura do Oficial
Maria Aparecida de Sousa Régio
Escrivente Autorizada

2ª VIA

Emolumentos pagos	Cartório	Femojupi	MP	Selo	Total
2ª Via de nascimento, além da busca	19,85	3,97	1,09	0,26	25,17
Averbação de dados cadastrais: CPF, RG ou DNI, título de eleitor, etc (Ato Gratuito)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Judiciário
Estado do Piauí
Selo Digital de Fiscalização
Certidão
Normal

ADJ73178-KCYZ
Confira os dados do ato em:
www.tjpi.jus.br/portalextra/

Poder Judiciário
Estado do Piauí
Selo Digital de Fiscalização
Certidão
Isento

ADJ74423-6YTP
Confira os dados do ato em:
www.tjpi.jus.br/portalextra/

Governo Federal
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Departamento do Cadastro Único

Formulário Principal
de Cadastro

F1

Declaro, sob as penas da lei (Art. 299 do Código Penal), que as declarações contidas neste formulário correspondem à verdade e comprometo-me a procurar a gestão municipal para atualizá-las sempre que houver mudanças em relação às informações prestadas por mim nesta entrevista.

Nome

PEDRO JOSE DA LUZ

Identificação (CPF)
2600457483 - 20

Identificação (Título de Eleitor)
00164074115 - 20

Nome do município

+ Pedro José da Luz
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar

Código familiar

Data da entrevista

02/05/2016
Dia Mês Ano

Telefone do órgão responsável

Modalidade da operação
☐ Inclusão
☒ Alteração

Entrevistador

Identificação (CPF)
050344413 - 48

Assinatura do entrevistador
Fante Meide

CAIXA

Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA



COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES			
Governo Federal Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome Secretaria Nacional de Renda de Cidadania Departamento do Cadastro Único		Formulário Suplementar 1 Vinculação a programas e serviços F1. 01	
Declaro, sob as penas da lei (Art. 299 do Código Penal), que as declarações contidas neste formulário correspondem à verdade e comprometo-me a procurar a gestão municipal para atualizá-las sempre que houver mudanças em relação às informações prestadas por mim nesta entrevista ou, no máximo, em até dois anos da data desta entrevista.			
Nome PEDRO JOSE DA LUZ			
Identificação (CPF) 2600053783 - 20		Identificação (Título de Eleitor) 100164034115 - 20	
Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar x Pedro José da Luz			
Nome do município			
Código familiar	Data da entrevista Dia 02 / Mês 10 / Ano 15		Entrevistador
Modalidade da operação ☐ Inclusão ☒ Alteração	Telefone do órgão responsável		Assinatura do entrevistador Fábio Almeida

CAIXA Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome



GOVERNO FEDERAL
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
Departamento do Cadastro Único

COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Formulário Principal
de Cadastro
F1

Declaro, sob as penas da lei (Art. 299 do Código Penal), que as declarações contidas neste formulário correspondem à verdade e comprometo-me a procurar a gestão municipal para atualizá-las sempre que houver mudanças em relação às informações prestadas por mim nesta entrevista ou, no máximo, em até dois anos da data desta entrevista.

Nome
PEDRO JOSE DA LUZ

Identificação (CPF)
2600157483 - 20

Identificação (Título de Eleitor)
0016407115 - 20

Nome do município

Assinatura do Responsável pela Unidade Familiar
+ Pedro José da Luz

Código familiar

Data da entrevista
Dia 02 / Mês 05 / Ano 2016

Entrevistador
Jenete Almeida

Modalidade da operação
☒ Inclusão
☐ Alteração

Telefone do órgão responsável

Identificação (CPF)
0503141413 - 418

31.442 v005

CAIXA
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA



RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2017

DADOS DO IMÓVEL RURAL

Número do Imóvel na Receita Federal (Nirf): 1.596.736-0

Área Total: 396,0 ha

Nome: CAJUEIRO

Endereço: OUTROS DATA SACO DO ESPIRITO SANTO

UF: PI

CEP: 64820-000

Município: ITAUEIRA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: JOSE ARAUJO DA LUZ

CPF: 022.483.873-34

Endereço: FAZENDA SALINA I

Complemento:

Número: SN

Bairro: ZONA RURAL

UF: PI

Município: ITAUEIRA

Telefone:

CEP: 64820-000

OUTRAS INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO (Valores em R\$)

Declaração Retificadora:	Não	Valor da Terra Nua Tributável:	10.000,00
Imposto Calculado:	10,00	Imposto Devido:	10,00
Quantidade de Quotas:	1	Valor da Quota:	10,00

AVISOS:

- 1 - Para imóveis rurais obrigados ao procedimento de vinculação entre o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), conforme previsão contida na Instrução Normativa Conjunta RFB/Incrá nº 1.581, de 17 de agosto de 2015, e para os imóveis rurais em que, mesmo desobrigados, já tenha sido realizado esse procedimento, não haverá atualização cadastral no Cafir a partir dos dados informados no Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac) da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
- 2 - Apesar de obrigado, ainda não foi efetuado o procedimento de vinculação entre o SNCR e o Cafir para esse imóvel rural. Acesse o serviço de vinculação por meio do sítio Cadastro Rural, no endereço <www.cadastrorural.gov.br>, onde poderão ser obtidas mais informações sobre o procedimento. A falta de vinculação sujeita o imóvel rural à situação de pendência cadastral no Cafir e à seleção no SNCR para fins de inibição da emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme previsto no art. 8º da IN Conjunta RFB/Incrá nº 1.581, de 2015.

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor Serpro
em 18/08/2017 às 08:27:48
3899640021

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR DO EXERCÍCIO DE 2017

Sr (a) JOSE ARAUJO DA LUZ, Inscrição(a) no CPF sob o nº 022.483.873-34.
O NÚMERO DO RECIBO da DITR do exercício de 2017 apresentada em 18/08/2017, às 08:27:48, referente ao Nirf 1.596.736-0 é:

35.81.35.28.05.96

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Guarde-o, pois ele será necessário caso deseje retificar a declaração.

SDW0260015783200111170941

I - Cadastro do(a) Agricultor(a) Familiar

1. Identificação do(a) Agricultor(a) Familiar

1º Titular da DAP: Pedro Jose da Luz

1. CPF: 260.015.763-20	2. Nome: Pedro Jose da Luz
3. Sexo: Masculino	4. Nome da Mãe: Maria Francelina de Araujo Luz
5. Apellido:	6. Dt de Nasc.: 28/09/1965
7. RG: 721309	8. UF de Emissão do RG: PI
9. NIS:	10. Naturalidade: Itaueira - PI
11. Escolaridade: 1º Grau completo	

2º Titular da DAP:

12. CPF:	13. Nome:
14. Sexo:	15. Nome da Mãe:
16. Apellido:	17. Dt de Nasc.:
18. RG:	19. UF de Emissão do RG:
20. NIS:	21. Naturalidade:
22. Escolaridade: Desconhecido	

Dados da Família

23. Nº de pessoas da família residentes no estabelecimento: 1

25. Regime do Casamento: Não se aplica

27. Endereço: Salina I

Nº em

29. CEP: 64820-000

24. Estado Civil: Solteiro

26. Local de Residência: Estabelecimento rural

28. Município: Itaueira - PI

Bairro: zona rural

b) Características Sócio-Econômicas do(a) Agricultor(a) Familiar

1. Organização(ões) Social(is) a(s) qual(is) pertença: Sindicato vinculado a CONTAG

2. Condição(ões) de posse e uso da terra: Comodatário Rural

3. Atividades Principais: Agricultura

4. Área do Estabelecimento: 3,00 ha

5. Área menor ou igual a 4 módulos fiscais: Sim

6. Composição do Valor Bruto da Produção Anual do Estabelecimento Familiar (considerar os últimos doze meses, a contar da data do preenchimento da DAF): R\$ (C.M.N. 3731)

Renda do estabelecimento

Agropecuária Estimada:	R\$	5.280,00
Não Agropecuária Estimada:	R\$	0,00
Total:	R\$	5.280,00
Renda de Enquadramento:	R\$	5.280,00

Renda fora do estabelecimento

Total Auferida:	R\$	0,00
Desconto:	R\$	0,00
Total com desconto:	R\$	0,00
% da Renda do Estabelecimento:		100,00

7. Força de trabalho familiar:

7.1. Número de membros da unidade familiar e agregados que desenvolvem atividades geradoras de renda no estabelecimento

1

7.2. Número de empregados permanentes contratados:

0

7.3. Há permanência da força de trabalho familiar?

Sim

II - Informações Complementares

Imóveis Rurais

1. Nº de imóveis explorados: 1

4. Área do estabelecimento: 3,00 hectares

Sobre o imóvel principal:

2. Denominação do imóvel: Cajueiro

5. É proprietário do imóvel principal? Não

3. Localização do imóvel: Data Saco do Espírito Santo

6. Nome ou razão social do proprietário: Jose Araujo da Luz

7. CPF/CNPJ do Proprietário: 022.483.873-34

III - Declaração do(a) Beneficiário(a)

Declaro, sob as penas da lei (art. 299 do código Penal), que os dados acima correspondem à verdade.

Local: _____ Data: 01/11/2017
Assinatura: Pedro Jose da Luz
Local: _____ Data: ____/____/____
Assinatura: _____

Polegar direito 1	Polegar direito 2

IV - Atestado da Entidade Credenciada pelo SEAD

Atesto que o(s) titular(es) acima identificado(s) atende(m) aos critérios definidos no Manual de Crédito Rural para enquadramento como beneficiário(a)(s) do Crédito Rural ao amparo do Pronaf no Grupo B. Grupo Final: B

Instituição: CPNJ 23.518.012/0001-08

Entidade emissora

Representante: CPF 497.417.993-49

Itaueira PI 01/11/2017

Jose dos Santos
Sec. Pol. Agricola e Produção

Assinatura

DAFWEB - emitida pelo site do SEAD/SAF

Atenção: Este documento é gratuito.

MODELO 1.9.2 - GRUPOS: B

Data da Geração: 01/11/2017

PROTOCOLO DE PREENCHIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO CAR

Número do Protocolo : PI-2205102-1E8F.BDC9.44B9.44AA.C84C.56C2.F7AB.5338	Finalizado em : 03/05/2016 17:55:08
--	-------------------------------------

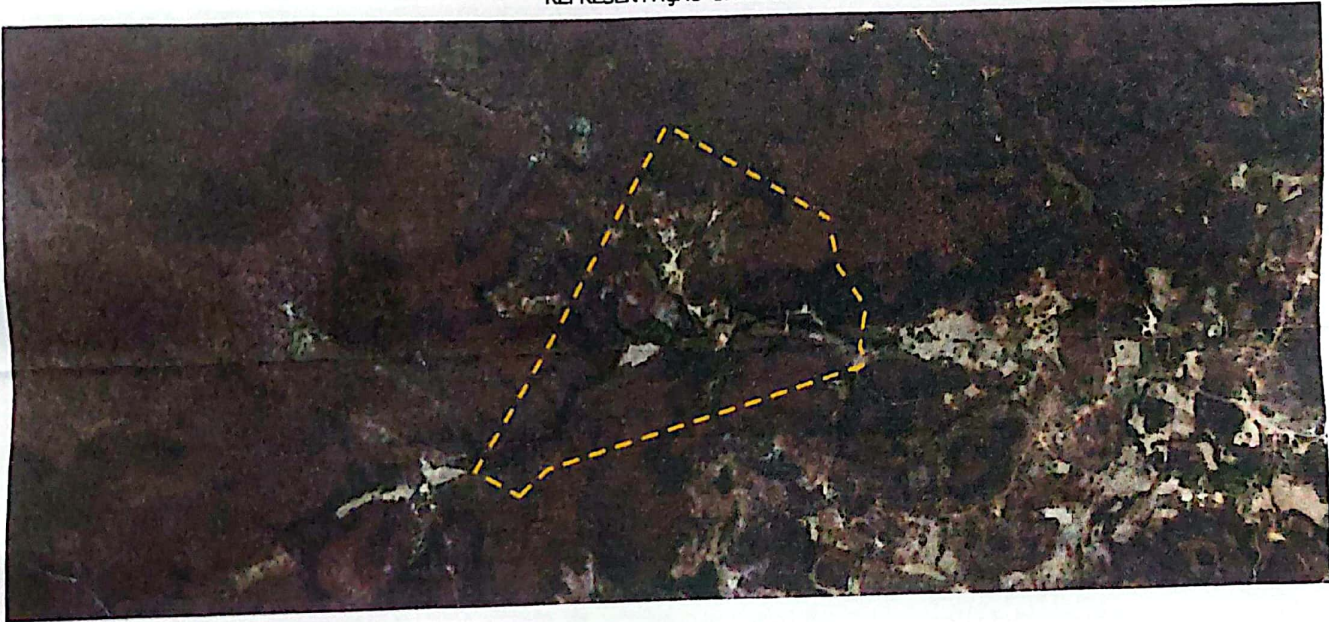
DADOS DO IMÓVEL RURAL

Nome do Imóvel Rural: CAJUEIRO		
Município: Itaueira	UF: Piauí	
Coordenadas geográficas do centroide do imóvel rural:	Latitude: 7°32'49" S	Longitude: 43°7'28" O
Área Total do Imóvel Rural (ha): 324,4014	Módulos Fiscais: 4,63	

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este protocolo demonstra que houve o preenchimento dos dados e informações do proprietário ou possuidor do imóvel rural efetuado pelo cadastrante com CPF: 003.301.883-99
2. O proprietário ou possuidor do imóvel rural deverá obter o Recibo de Inscrição no CAR na página www.car.gov.br .

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

Imóvel		Cobertura do Solo	
Área Total do Imóvel	324,4014	Área Consolidada	45,3913
Área de Servidão Administrativa	2,0985	Área de Remanescente de Vegetação Nativa	272,5340
Área Líquida do Imóvel	322,3033	Reserva Legal	
APP/Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,0000
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Áreas de Uso Restrito Total	0,0000		

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 1/2



Digitalizado com CamScanner





RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PI-2205102-2F67.3381.A38F.41FA.B6AD.2A7A.C067.A09F

Data de Cadastro: 20/05/2016 12:04:02

Imóvel		Imóvel	
Área Total do Imóvel	14,2164	Área Consolidada	5,0161
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	8,0141
Área Líquida do Imóvel	14,2164	Reserva Legal	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,0000
Área de Preservação Permanente	1,9581		
Área de Uso Restrito	0,0000		

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula	Data do Documento	Livro	Folha	Município do Cartório
11.107	26/05/1962	3-G	280/281	Itaueira/PI

Digitalizado com CamScanner



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***-51 em 01/10/2026 12:17:45

Número do documento: 23070710004400000000040774171

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070710004400000000040774171>

Assinado eletronicamente por: FELIPE DE JESUS AVELINO - 07/07/2023 10:00:45



RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PI-2205102-2F67.3381.A38F.41FA.B6AD.2A7A.C067.A09F	Data de Cadastro: 20/05/2016 12:04:02
---	---------------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [26.1 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [14,2164 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 022.483.873-34	Nome: JOSÉ ARAUJO DA LUZ
CPF: 695.138.563-72	Nome: SONIA MARIA LUZ
CPF: 315.035.603-25	Nome: TERESINHA MARIA DA LUZ ARAUJO
CPF: 048.703.373-63	Nome: IAN SOAD LUZ
CPF: 313.572.883-87	Nome: VALDEMAR PINHEIRO DE ARAUJO

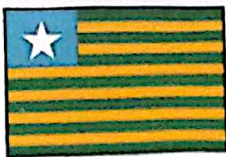
ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

CAR - Cadastro Ambiental Rural



Digitalizado com CamScanner





RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PI-2205102-2F67.3381.A38F.41FA.B6AD.2A7A.C067.A09F	Data de Cadastro: 20/05/2016 12:04:02
---	---------------------------------------

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SACO DO ESPIRITO SANTO		
Município: Itaueira		UF: Piauí
Coordenadas Geográficas do Centróide do Imóvel Rural:	Latitude: 07°33'16,9" S	Longitude: 43°05'29,02" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 14,2164		Módulos Fiscais: 0,2031
Código do Protocolo: PI-2205102-862D.B719.0402.0013.3F3C.903B.FA86.E3B0		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em Instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também não dispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

ORIGINAL

CAR - Cadastro Ambiental Rural



Ref: 412

Digitalizado com CamScanner



DECLARAÇÃO DE HERDEIRO

Eu, **Pedro José da Luz**, brasileiro, solteiro, lavrador, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 721.309-SSP/PI, inscrito no CPF nº 260.015.783-20, residente e domiciliado na Localidade Cajueiro, zona rural de Itaueira - PI. DECLARO para os devidos fins de direito sob as penas da Lei, em sã consciência que um dos herdeiros dos falecidos **José Araújo da Luz e Maria Francelina de Araújo Luz**, os mesmos eram proprietários de Uma Gleba de terras denominada Cajueiro, situada na Data Saco do Espirito Santo, zona rural de Itaueira – PI, cadastrado na Receita Federal (Nirf) 1.596.736-0. Que a presente declaração é verdadeira.

Itaueira, 26 de fevereiro de 2018.



Pedro José da Luz
Pedro José da Luz

Luzilb Maria L.

JOÃO ALVES de Miranda
Testemunhas

Cartório do 1º Ofício
WANDA DE ALCANTAR AVELINO - TABELIÃO
CPF: 08122297/2021-23 - CNE: 140112
RUA DURINO AVELINO, CENTRO - N° 107, ITAUEIRA - PIAUI, TEL: (89) 3559-1131

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE PEDRO JOSE DA LUZ
EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. ITAUEIRA, 26/02/2018 10:55:34

Maria Aparecida de S. Régio
MARIA APARECIDA DE SOUSA RÉGIO - ESCRIVENTE
Emol: 3,74 Total: 4,70

Maria Aparecida de S. Régio
Escrivente Autorizada

Cartório 1º Ofício
de Itaueira
de Registro em Gerais
(89) 3559-1131
Itaueira-PI

Selo de Fiscalização e Autenticação
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas, Registro e Judiciais

RECONHECIMENTO DE FIRMA
AAZ 04209



Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
AGO/2022	25/08/2022	155	91,05

PEDRO JOSE DA LUZ
LC MALHADA S/N - RURAL R
CPF: 00.015.***-14
CEP: 64.820-000 - ITAUEIRA R: 197.860.13.03.001160

Atual	5,479	Atual	18/08/2022
Anterior	5,324	Anterior	20/07/2022
Constante de Multiplicação	1,000	Próxima Letra	20/09/2022
Consumo Medido	155	Ger. Arquivar	15/08/2022
Consumo Faturado	155	Apresentação	18/08/2022
Forma de Faturamento	NORMAL	Código de Inregularidade	29

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESID. BX. RENDA MONO		A20315		1.4.1.1	97

Mês/ano consumo	CONSUMO	10 A R\$	0,264991 =	7,94
JUL/22	97	10 A R\$	0,454273 =	31,79
JUN/22	106	15 A R\$	0,681409 =	37,47
MAI/22	88	CONTR. ILUM. PUL.	MUNICIPAL (COSIP)	4,78
ABR/22	104	DIF. P/ BASE CAL	ULO TRIBUTOS	40,15
MAR/22	91	SUBVENCAO BAIXA	RENTA	31,08-
FEV/22	79			
JAN/22	86			
DEZ/21	89			
NOV/21	88			
OUT/21	111			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 100 0,205165
101 A 1000 0,351714
1001 A 155 0,627501

PAGO EM
19-08-2022

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

NAO PERCA SUA TARIFA SOCIAL, ATUALIZE SEU CADASTRO EM
WWW.SASC.PI.GOV.BR OU PROCURE O CRAS NO SEU MUNICIPIO ATÉ
26/08/2022.
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 15/08/2022, não constatamos faturas venci-
das nessa Unidade Consumidora.

Você pode emitir pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Código: D25C-ADDB-B73B-000A-FFB0-FAC8-2311-A739

Distribuição:	29,82	Base de Cálculo:	117,35	96,23
Energia:	41,35	Alíquota ICMS:	18,00%	
Transmissão:	7,61	Valor do ICMS:		21,12
Encargos:	12,09	Valor do PIS:	0,99%	0,95
Tributos:	26,48	Valor do COFINS:	4,53%	4,41

	DIC	PIG	DANC	ENCOS
Atual	5,29	1,00	0,0	
Anterior	33,00	7,00	0,00	

CANTO DO BURITI

06/2022 21 13

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE
O QR CODE ABAIXO



R: 197.860.13.03.001160 629 0012 5.61C001
Data de Emissão: 18/08/2022

BANCO DO BRASIL | 081-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 196 2.083170 6 908800000009105

PAGADOR: PEDRO JOSE DA LUZ
CPF: 00.015.***-14
LC MALHADA S/N CEP: 64.820-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830019612083	080336148	25/08/2022	R\$ 91,05	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CAVAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-0 - TERESINA/PI

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



SIAC

Recebe de Clientes

007740

00490

12019

0000

71 16

4.89

95

CPF/CNPJ

260015783-20

PROX. SALINAS ZONA RURAL

- PI

Ins. Crédito 68 2018 724

Pro / Núm. Documento

2019/2356

Fonte

FNE

F135712

Tela de Autorização

21/01/2019

Tela de Emissão 21/01/2019

R\$ 1.004,13

R\$ 20,05

R\$ 1.024,18

Encargos

Sub Total

Bônus

CPMF

R\$ 999,67

R\$ 0,00

Vr. p/pagto. cheque titular

R\$ 1.004,51

Vr. p/pagto. outros meios

R\$ 1.004,51

Assinatura eletrônica

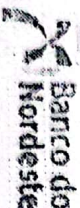
Valores expressos em Real - Cliente Consulta | Ouvidoria 0800-728-3030

COMPENSÁVEL

SIAC

Ficha Operacional

F135712



Cliente

PEDRO JOSE DA LUZ

SALINAS I

64820

Agência

068 - FLORIANO

CGC: 07.237.373/0001-20

Operação

1 068 B800049501 001 N

Principal

R\$ 1.654,13

Encargos

CPF/CNPJ

260015783-20

PROX. SAL ZONA RURAL

- PI

Ano / Núm. Documento

2019/2356

Fonte

FNE

Bônus

CPMF

R\$ 669,67

R\$ 0,00

Vencimento

21/01/2019

Data da Emissão 21/01/2019

Vr. p/pagto. cheque titular

R\$ 1.004,51

Vr. p/pagto. outros meios

R\$ 1.004,51

 Banco do Nordeste		004-0	
Parcela/Plano	Vencimento 05/12/2021		
Agência/Código do Cedente 068 - FLORIANO			
Moeda R\$	Quantidade		
Valor do Documento			
Principal: 0			
Encargos: 0			
Sub-Total: 0			
Bônus:			
(=) Valor Cobrado			
Referência do Cliente 1 068 B900265401 001 N			
No do Documento			
Sacado PEDRO JOSE DA LUZ			

RECIBO

Local de Pagamento					Pagável somente na agência 068 - FLORIANO.					004-0	
Cedente										Vencimento 05/12/2021	
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. CGC: 07.237.373/0001-20										Agência/Código do Cedente 068	
Data Documento 23/12/2019		Número do Documento 2019/35821		Espécie Doc.		Acéle		Data Processamento 23/12/2019		Referência do Cliente 1 068 B900265401 001 N	
Uso do Banco		Carteira		Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)										Vida Campo Instruções	
Prezado Cliente,										(-) Desconto/Abatimento	
Este boleto refere-se à última parcela do seu financiamento. Dirija-se à agência do BNB para efetuar a liquidação.										(-) Outras Deduções	
Após o pagamento, solicite o documento de quitação e fale com o seu gerente sobre novas oportunidades de negócios com o BNB.										(+) Mora Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(-) Valor Cobrado	
Sacado PEDRO JOSE DA LUZ										260015783-20	
SALINAS I											
64820											
ITAUEIRA											
- PI											
ZONA RURAL											
Sacado/Avalista											

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Data de Nascimento 28-09-1965

Data de Entrada 16-02-2018

Cart. Profissional 52304 Série 00009

Instrução Alfabetizado

Atividade Social Agrícola Individual

Tipo de Trabalho Trabalhador Rural

Data de Expedição da Crat 16-02-2018


Felippe de Oliveira Alves
Presidente



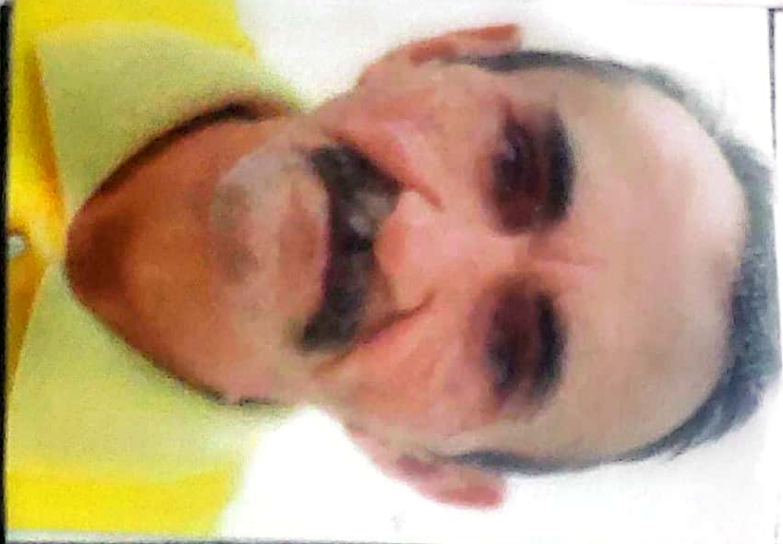
SINDICATO DOS TRABALHADORES (S) RURAIS DE ITAUEIRA-PI

FUNDADO EM 10/12/1988

Mat. Social Nº 4.496

Carta Sindical: _____

Associado: Pedro Jose da Luz



Filho de Jose Araujo da Luz

e Maria

Francelima de Araujo Luz

Pedro Jose da Luz

Portador(a)



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: AGENCIA INSS PIAUÍ

DECISÃO

A lei nº 14331/2022 trouxe algumas mudanças relativas à benefícios sobre incapacidade.

Assim, com base na nova lei determino que a parte autora adeque a petição inicial bem como junte os documentos exigidos pela nova lei.

Deve a parte autora, no prazo de 15 dias úteis apresentar emenda, sob pena de extinção e :

- a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;
- b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;
- c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e
- d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto que também envolva benefício por incapacidade, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso.

E juntar os documentos essenciais:

- comprovante de indeferimento do benefício pela administração pública;
- Cópia do laudo o laudo administrativo.

No caso de não ser feito o que foi determinado, conclusos para extinção.

Após, feita a emenda, indefiro o pedido de antecipação de tutela em razão de não haver início de prova apta a demonstrar a hipossuficiência da parte autora de forma a justificar o recebimento do benefício assistencial requerido.



A citada lei alterou os procedimentos e determinou que, antes da citação do INSS, deve ser realizada a perícia. Nesse caso, deve ser determinada a realização da perícia e destacado ao perito: “Se o perito do juízo discorda das conclusões do perito que atuou no INSS, ele deverá indicar as razões técnicas e científicas que amparam essa divergência (§ 1º do art. 129-A, da Lei nº 14.331/22). Assim, nesse sentido:

Art. 129-A (...)

§ 1º Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando.

Assim: Quanto à prova pericial nomeio médico perito o Dr. _____, que deverá ser intimado do encargo e do prazo de 20 (vinte) dias para resposta aos quesitos. Fixo os honorários no valor de R\$300,00 (trezentos reais), que deverá ser antecipado pelo INSS em razão da justiça gratuita deferida e em razão do que dispõem a nova lei.

São os seguintes os quesitos do Juízo:1) O(a) autor(a) apresenta doença que o(a)incapacite para o exercício de suas atividades laborativas?;2)Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?;3Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?;4)Caso o autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?;5)Qual é a CID da doença?;6)Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?7)Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?;8)Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?;9)O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão?;10)Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

No mandado para intimação do perito, deverá o oficial certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame.

No caso, deve a Secretaria enviar junto o laudo administrativo.

Após a juntada do laudo pericial e o laudo manter o resultado proferido pela decisão administrativa, ou seja, capacidade da parte autora, intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 15 dias e após conclusos para sentença, neste caso, não é necessária a citação do INSS.

Caso a perícia seja contrária ao que foi decidido administrativamente, ou seja, decide pela incapacidade da parte autora:

deve ser dado continuidade à ação.

A matéria discutida na lide não está entre aquelas previstas no art.2º,§1º, da Lei nº12.153/2009 (§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares).



O valor da causa é inferior a trinta salários mínimos, em sendo Município, ou quarenta salários mínimos, em sendo Estado (ou outro valor previsto em lei pelo município demandante-Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:(...) § 2o As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação.§ 3o Até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão:I – 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal;II – 30 (trinta) salários mínimos, quanto aos Municípios.)

Assim, adota-se o rito imposto pela Lei nº12.153/2009.

Designa-se a data e hora para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento (Art. 7o da Lei nº12.153/2009-Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias).

Os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação(Art. 8o da Lei nº12.153/2009).

Advirtam-se as partes que no caso de ausência do autor o seu não comparecimento acarretará extinção do procedimento sem resolução do mérito (art.51, I, Lei nº 9099/1995), ao passo que a ausência da parte ré acarretará a sua revelia (art.20 da Lei nº 9099/1995).

Deverão as partes trazerem as provas que desejarem produzir, bem como a testemunhal, que será no máximo de três para cada uma das partes.

A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação (Art. 9o da Lei nº12.153/2009).

As testemunhas serão trazidas pelas partes independentemente de intimação, salvo se houver requerimento expresso em sentido contrário.

A citação da parte ré(por AR) deve ser acompanhada da inicial e de todos os documentos apresentados pelo autor.

Intimem-se as partes.

Expedientes necessários.

ITAUEIRA-PI, datado e assinado eletronicamente.

Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: AGENCIA INSS PIAUÍ

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO, para proceder a emenda a inicial no prazo de 15 dias, conforme despacho do MM. Juiz no ID nº 43318393

ITAUEIRA, 23 de agosto de 2023.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



Proc. nº 0800515-50.2023.8.18.0056

PEDRO JOSE DA LUZ, devidamente qualificado nos autos da **AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM CARACTERÍSTICA DE ANTECIPADA**, igualmente qualificada no feito, via advogado, vem perante V. Exa., apresentar EMENDA A INICIAL, na forma que segue:

Em despacho proferido por V. Exa., foi determinado que a Exequente emendasse a inicial para, indicar a descrição clara da doença e das limitações que ela impõe, indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida, e, declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto que também envolva benefício por incapacidade, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso.

O Autor, conforme, exposto na inicial, é portador de portador de **OLHO DIREITO COM PERCEPÇÃO LUMINOSA E OLHO ESQUERDO 20/20 COM CORREÇÃO, OLHOS TRANSPARENTES, PSEUDOFÁCIO**, esta classificada como CID:H54.4 (olho sem percepção luminosa e olho esquerdo com correção).ao exame físico: CEGUEIRA EM UM DOS OLHOS E O OUTRO ENXERGANDO MUITO POUCO, e por orientação médica foi afastado por período indeterminado de suas atividades habituais, permanecendo nessa situação ate os dias atuais e sem perspectiva de retorno (atestados e laudos médicos anexo), este último assinado pelo Dra. LUANA ARCOVERDE (OFTALMOLOGISTA). Patologias que o tornam incapaz para a realização de suas atividades laborativas DEFINITIVAMENTE.

Devido ao grave problema de saúde retro discriminado, o Autor encontra-se incapacitado para seu trabalho habitual, nas atividades de LAVRADOR, atividade esta que demandam grande esforço FÍSICO, MENTAL E VISUAL.

Vale ressaltar que o Autor não possui curso superior, assim, nenhuma profissão de graduação universitária. E, atualmente, sem nenhuma qualificação profissional frente ao quadro de incapacidade laborativa.

No que diz respeito a possíveis inconsistência da avaliação médico-pericial, há sim duvidas nos quesitos de avaliação do laudo administrativo, pois além de desprimorosa a referida decisão não corresponde com a verdade, pois esta sendo comprovado através de laudos e exames médicos pela requerente.

Como dito na peça exordial, Em decorrência de seu problema de saúde, e respectiva incapacidade para o seu trabalho rural, a autor protocolou, em 25/05/2023, requerimento de Benefício de Previdenciário, na modalidade de Auxílio Doença, cadastrado sob o nº 643.898.881-6 tendo sido, o referido benefício, indeferido, sob a alegação de “NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA”, conforme carta de Comunicação de Decisão anexa.

Frisa-se que o motivo do indeferimento do benefício em comento foi parecer contrário de perito do Demandado QUE CONSTATOU A INCAPACIDADE LABORATIVA. Declara, o Suplicante, na oportunidade, que não existe outro procedimento judicial em andamento com o objeto que também envolva benefício por incapacidade.

Isto posto, pugna pelo prosseguimento do feito nos termos da inicial.
Aguarda deferimento



taueira-PI,26 de Setembro de 2023.
FELIPE DE JESUS AVELINO
OAB/PI-16.261



NIT: 124.33393.95-9

Número do Benefício: 643.898.881-6

Espécie: 31

Número do Requerimento: 221089481

Ao Sr. (a): PEDRO JOSE DA LUZ

Endereço: CASA, ZONA RURAL

CEP: 64820-000

Município: ITAUEIRA

UF: PI

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Indeferimento do Pedido

Motivo: Não Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991. Art. 71 do Decreto Nº 3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 25/05/2023, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Desta decisão poderá ser interposto Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social, dentro do prazo de 30 (trinta) dias respectivamente, contados da data do recebimento desta comunicação.



Alessandro Antonio Stefanutto

Presidente do INSS

Agência da Previdência Social: CURIMATA

Endereço: RUA BARAO DO PARAÍM, 89 , CENTRO

CEP: 64960-000

Município: CURIMATA

UF: PI

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, 16 de Junho de 2023



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 230926-L284L7POFOO3B92



Requerente: PEDRO JOSE DA LUZ		NB: 643.898.881-6	
Sexo: Masculino	Nasc.: 28/09/1965	Nº Requer.: 221089481	
Est. Civil:	RG.: 721309	Emissão.:	Data Exame: 16/06/2023
Ocupação:			Ordem: 1 .00

Benefício: Auxílio - Doença História: Requerente, 57 anos, ensino médio completo, vínculos anteriores de garçom e trabalhador rural. Refere que no ano de 1980 sofreu trauma no olho direito. Afirma que evoluiu com diminuição da visão no referido olho, tendo cegueira desde o ano de 2019. Laudo médico refere cegueira no olho direito (sem percepção luminosa) e acuidade visual 20/20 no olho esquerdo, assinado pela Dra. Luana Arcoverde, CRM PI 9173. Exame Físico: Bom estado geral, consciente, orientado. Deambulação normal. Manipulação de documentos e exames sem dificuldades.	Início da Doença: Início da Incapacidade: CID: H544 Cegueira em um olho Considerações: Requerente com cegueira no olho direito e visão normal no olho esquerdo. Conclui-se que não há incapacidade laborativa. Resultado: Não existe incapacidade laborativa.
Ac. do Trabalho: NÃO Encam. à Reab. Profissional: NÃO Espécie de Nexo: Isenção de Carência: NÃO Auxílio Acidente: Sug. de Apos. por Invalidez: NÃO Vistoria Técnica:	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3º do Decreto 3.048/99.



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: AGENCIA INSS PIAUÍ

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, em data de 26.09.2023, o advogado da parte autora apresentou emenda à inicial, dentro do prazo, conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 2 de outubro de 2023.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO, para apresentar quesitos ou indicar assistente, no prazo de 05 (cinco) dias.

ITAUEIRA, 2 de outubro de 2023.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o INSS, através de seu Procurador(a), para os termos da ação, bem como para apresentar quesitos ou indicar assistente, no prazo legal. Em anexo cópia integral do processo.

ITAUEIRA, 2 de outubro de 2023.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO EM DESATIVAÇÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0800515-50.2023.8.18.0056

PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTES(S): PEDRO JOSE DA LUZ E OUTROS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

No que tange à determinação de pagamento dos honorários periciais pela autarquia, cabe trazermos à baila a previsão da Lei nº 14.331/2022, em vigor desde 05 de maio de 2022, que alterou a Lei nº 13876/2019 e dispõe o seguinte:

Art. 1º O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do [§ 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015](#) (Código de Processo Civil).



§ 5º A partir de 2022, nas ações a que se refere o **caput** deste artigo, fica invertido o ônus da antecipação da perícia, cabendo ao réu, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização da perícia, exceto na hipótese prevista no § 6º deste artigo.

§ 7º O ônus da antecipação de pagamento da perícia, na forma do § 5º deste artigo, recairá sobre o Poder Executivo federal e será processado da seguinte forma:

I - nas ações de competência da Justiça Federal, incluídas as que tramitem na Justiça Estadual por delegação de competência, as dotações orçamentárias para o pagamento de honorários periciais serão descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal ao Conselho da Justiça Federal, que se incumbirá de descentralizá-las aos Tribunais Regionais Federais, os quais repassarão os valores aos peritos judiciais após o cumprimento de seu múnus, independentemente do resultado ou da duração da ação, vedada a destinação desses recursos para outros fins; (grifou-se)

II - nas ações de acidente do trabalho, de competência da Justiça Estadual, os honorários periciais serão antecipados pelo INSS." (NR)

Assim, restou consolidado que nas ações que tramitam na Justiça Estadual por delegação de competência, **caso destes autos**, o adiantamento dos honorários periciais será realizado através do TRF - 1ª Região.

Cabe ainda ressaltar que mesmo as perícias realizadas ou designadas anteriormente à edição da citada Lei também serão pagas pelo mesmo procedimento, conforme prevê seu artigo 5º:

Art. 5º As perícias realizadas entre 20 de setembro de 2021 e a data de publicação desta Lei serão pagas observado o disposto nos [§§ 5º e 7º do art. 1º da Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019](#).

Art. 1º da Lei nº 13.876/2019 (...):

§ 5º A partir de 2022, nas ações a que se refere o **caput** deste artigo, fica invertido o ônus da antecipação da perícia, cabendo ao réu, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização da perícia, exceto na hipótese prevista no § 6º deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022\)](#)

§ 7º O ônus da antecipação de pagamento da perícia, na forma do § 5º deste artigo, recairá sobre o Poder Executivo federal e será processado da seguinte forma: [\(Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022\)](#)

I – nas ações de competência da Justiça Federal, incluídas as que tramitem na Justiça Estadual por delegação de competência, as dotações orçamentárias para o pagamento de honorários periciais serão descentralizadas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal ao Conselho da Justiça Federal, que se incumbirá de descentralizá-las aos Tribunais Regionais Federais, os quais repassarão os valores aos peritos



judiciais após o cumprimento de seu múnus, independentemente do resultado ou da duração da ação, vedada a destinação desses recursos para outros fins; [\(Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022\)](#)

II – nas ações de acidente do trabalho, de competência da Justiça Estadual, os honorários periciais serão antecipados pelo INSS. [\(Incluído pela Lei nº 14.331, de 2022\)](#)

Sendo assim, requer que seja reconsiderada a decisão retro, sendo fixado que os honorários periciais serão requisitados ao TRF-1ª Região, haja vista que a ação tramita nesta vara por delegação de competência.

Por fim, requer a juntada dos quesitos anexados a serem respondidos pelo *expert* designado.

Pede deferimento.

Brasília, 09 de outubro de 2023.

ÁLISSON ALVES SENTO-SÉ
PROCURADOR FEDERAL





PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

QUESITOS UNIFICADOS

FORMULÁRIO DE PERÍCIA

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

I - DADOS GERAIS DO PROCESSO:

- a) Número do processo
- b) Juizado/Vara

II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A):

- a) Nome do(a) autor(a)
- b) Estado civil
- c) Sexo
- d) CPF
- e) Data de nascimento
- f) Escolaridade
- g) Formação técnico-profissional

III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA:

- a) Data do Exame
- b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
- c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- e) Eventual relação pessoal ou profissional entre o(a) periciando(a) e o(a) perito(a) presente ou pretérita
- f) Eventual aspiração política por parte do perito ou ocupação de cargo comissionado perante a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A):



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- a) Profissão declarada
- b) Tempo de profissão
- c) Atividade declarada como exercida
- d) Tempo de atividade
- e) Descrição da atividade
- f) Experiência laboral anterior
- g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido

V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA:

- a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
- b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
- c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
- d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
- e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
- f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
- g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
- h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
- i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
- j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
- k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
- m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
- n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
- o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
- p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
- q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
- r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

- a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
- b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
- c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
- e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
- f) A mobilidade das articulações está preservada?
- g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
- h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS
(caso tenha acompanhado o exame)

VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

Local e Data

Assinatura do Perito Judicial

Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora (caso tenha acompanhado o exame)

Assinatura do Assistente Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame)



**EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
- PI**

Processo nº 0800515-50.2023.8.18.0056

PEDRO JOSE DA LUZ, devidamente qualificado nos autos da **AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO LIMINAR**, que promove contra o **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS**, igualmente qualificado, por seu procurador ao fim assinado, vem, perante V. Exa., apresentar os **quesitos** direcionados à Perícia Médica , que seguem em anexo.

Aguarda deferimento.

Itaueira-PI, 11 de Outubro de 2023.

FELIPE DE JESUS AVELINO

OAB/PI-16.261



QUESITOS PERÍCIA MÉDICA

Processo nº 0800515-50.2023.8.18.0056

a) O periciando é portador de doença ou deficiência?

b) Em caso afirmativo, essa doença/deficiência o incapacita para a vida independente e/ou o exercício do trabalho?

c) Se houver incapacidade para a vida independente e/ou para o trabalho, é definitiva ou temporária?



d) É possível determinar o início da doença/deficiência?



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, EM 11/10/2023, O ADVOGADO DA PARTE AUTORA JUNTOU DENTRO DO PRAZO LEGAL OS QUESITOS, CONFORME ID Nº 47830818 e 47830725

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 17 de outubro de 2023.

FRANCISCO DE MOURA LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, em data de 09.10.2023, o Procurador(a) do INSS, se manifestou, - ID Nº [47716762](#), bem como apresentou quesitos para perícia médica, ID Nº [47716763](#).

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 17 de outubro de 2023.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

ATO ORDINATÓRIO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca Dr. RONALDO PAIVA NUNES MARREIROS, nomeio médico perito a Dr. **GENIVAL JOAQUIM DE MOURA**, para realizar perícia médica do requerente, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 20(vinte)dias.

itaueira-PI, 17 de outubro de 2023.

GILVANETE VIEIRA MARTINS
Secretaria da Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]

AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ

REU: INSS

1) O(a) autor(a) apresenta doença que o(a)incapacite para o exercício de suas atividades laborativas?;

2)Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?;

3Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?;

4)Caso o autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?;

5)Qual é a CID da doença?;

6)Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?

7)Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?;

8)Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?;

9)O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão?;

10)Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

Em, ____/____/____



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:48

Número do documento: 23101713085600000000045183414

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101713085600000000045183414>

Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 17/10/2023 13:08:56



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

quesitos do INSS





PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

QUESITOS UNIFICADOS

FORMULÁRIO DE PERÍCIA

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

I - DADOS GERAIS DO PROCESSO:

- a) Número do processo
- b) Juizado/Vara

II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A):

- a) Nome do(a) autor(a)
- b) Estado civil
- c) Sexo
- d) CPF
- e) Data de nascimento
- f) Escolaridade
- g) Formação técnico-profissional

III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA:

- a) Data do Exame
- b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
- c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- e) Eventual relação pessoal ou profissional entre o(a) periciando(a) e o(a) perito(a) presente ou pretérita
- f) Eventual aspiração política por parte do perito ou ocupação de cargo comissionado perante a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A):



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- a) Profissão declarada
- b) Tempo de profissão
- c) Atividade declarada como exercida
- d) Tempo de atividade
- e) Descrição da atividade
- f) Experiência laboral anterior
- g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido

V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA:

- a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
- b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
- c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
- d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
- e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
- f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
- g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
- h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
- i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
- j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
- k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
- m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
- n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
- o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
- p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
- q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
- r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

- a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
- b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
- c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
- e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
- f) A mobilidade das articulações está preservada?
- g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
- h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS
(caso tenha acompanhado o exame)

VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

Local e Data

Assinatura do Perito Judicial

Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora (caso tenha acompanhado o exame)

Assinatura do Assistente Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame)



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

QUESITOS DO REQUERENTE

- a) O periciando é portador de doença ou deficiência?
- b) Em caso afirmativo, essa doença/deficiência o incapacita para a vida independente e/ou o exercício do trabalho?
- c) Se houver incapacidade para a vida independente e/ou para o trabalho, é definitiva ou temporária?
- d) É possível determinar o início da doença/deficiência?

Em, ____/____/____

Médico



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. **GENIVAL JOAQUIM DE MOURA**, médico, residente em Itaueira - PI, para ciência da nomeação como perito para realização do exame clínico no requerente **PEDRO JOSÉ DA LUZ, abaixo mencionado**, e para apresentação do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Devendo o Oficial certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerido **PEDRO JOSÉ DA LUZ**, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. Seguem em anexo, cópia do despacho, laudo pericial e formulários com os quesitos a serem respondidos. **CUMPRASE.** Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaueira, Estado do Piauí, aos dezessete dias do mês de outubro de 2023. Eu, aa. ,Secretária da Vara Única, subscrevi.

QUALIFICAÇÃO DA PARTE:
PEDRO JOSE DA LUZ, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 260.015.783- 20 SSP- PI e do CPF n.º 260.015.783-20, residente e domiciliado na Localidade Salinas, Zona Rural, Itaueira - PI
CUMPRASE, observando as formalidades legais e promovendo todas as diligências necessárias à localização do intimando(a).

ITAUEIRA, 17 de outubro de 2023.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ LOCAL : _____
____ DATA : ____/____/____ _____ HORAS



Intimado/Citado



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS	
CERTIDÃO CENTRAL DE MANDADOS Certifico que o(s) expediente(s) da opção central de mandados foram enviados para a Central de Mandados de Itaueira em 17 de outubro de 2023 por WALTER ANTONIO DA LUZ. ITAUEIRA-PI, 17 de outubro de 2023. WALTER ANTONIO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº:
CLASSE:
ASSUNTO(S): []

INFORMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Segue em anexo certidão comprobatória da diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça e Avaliador, para os devidos fins.

ITAUEIRA-PI, 18 de outubro de 2023.

JOAQUIM PEDRO DA LUZ

Central de Mandados da Comarca de ITAUEIRA





PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. GENIVAL JOAQUIM DE MOURA, médico, residente em Itaueira - PI, para ciência da nomeação como perito para realização do exame clínico no requerente PEDRO JOSÉ DA LUZ, abaixo mencionado, e para apresentação do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Devendo o Oficial certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerido PEDRO JOSÉ DA LUZ, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame Seguem em anexo, cópia do despacho, laudo pericial e formulários com os quesitos a serem respondidos. CUMPRASE. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaueira, Estado do Piauí, aos dezessete dias do mês de outubro de 2023. Eu, aa. ,Secretária da Vara Única, subscrevi.

QUALIFICAÇÃO DA PARTE:

PEDRO JOSE DA LUZ, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 260.015.783- 20 SSP- PI e do CPF nº 260.015.783-20, residente e domiciliado na Localidade Salinas, Zona Rural, Itaueira - PI
CUMPRASE, observando as formalidades legais e promovendo todas as diligências necessárias à localização do intimando(a).

ITAUEIRA, 17 de outubro de 2023.

WALTER ANTONIO DA LUZ

Analista Judicial

Ciente em 18/10/23

LOCAL :

DATA :

HORAS

Intimado/Citado

Dr. Genival Joaquim de Moura
Cirurgião, Obstetra, Perito Criminal
CPF: 416.754.123-49
CRM: 2430

Reúnia p/ dia 26.10.23
- às 08:00h Na Medical Gm



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 17/10/2023 13:32:25
<https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101713322482500000045185819>
Número do documento: 23101713322482500000045185819

Num. 48026824 - Pág.

Scanned with CamScanner



ESTADO DO PIAUÍ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ITAUEIRA

C E R T I D ã O – INTIMAÇÃO REALIZADA

PROCESSO n.º

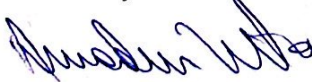
Certifico que em cumprimento ao mandado em anexo diligenciei no endereço nele presente no dia 18/10/2023 às 08:46. Atingi a finalidade nele contida dando ciência de seu conteúdo à parte **Dr. GENIVAL JOAQUIM DE MOURA**, que exarou o ciente, recebeu a contrafé e marcou a PERÍCIA para o dia 26.10.23, ÀS 08:00, NA MEDICAL GM.

Fora intimado da data da perícia acima descrita a parte **PEDRO JOSE DA LUZ** no dia 18/10/2023 às 08:51, que exarou o ciente e recebeu a contrafé.

O referido é verdade e dou fé.

Itaueira/PI, 18/10/2023

Amadeu Francisco da Silva Neto
Oficial de Justiça e Avaliador - Matrícula 32325



Scanned with CamScanner



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, nesta data, faço juntada do laudo médico com as respostas dos quesitos indicado pelas partes

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 26 de outubro de 2023.

FRANCISCO DE MOURA LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
REQUERENTE: PEDRO JOSÉ DA LUZ
NASC: 28/09/1965 **SEXO:** Masculino
RG: 260.015.783-20

Itaueira, 26 de Outubro de 2023.

GENIVAL JOAQUIM DE MOURA
MÉDICO PERITO
CRM-2450
CPF: 416.755.923-49

RESPOSTAS AOS QUESITOS DO INSS:

- A – CEGUEIRA EM OLHO DIREITO
- B- CEGUEIRA EM OLHO DIREITO (CID-10 H 54.4)
- C- TRAUMA EM OLHO DIREITO
- D- NÃO
- E- NÃO
- F- SIM. NÃO CONSEGUE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, EXPOSTO AO SOL.
- G- PERMANENTE E TATAL
- H- INICIO DO ANO DE 2014
- I- 2014
- J- DECORRE DE PROGRESSÃO, COM PIORA PAULATINA DO QUADRO
- K- NÃO
- L- PODERIA EXERCER OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO PRECISASSE SE EXPOR AO SOL
- M- NÃO
- N- LAUDO DE OFTALMOLOGISTA
- O- SIM (TRATAMENTO PALIATIVO) NÃO HÁ PREVISÃO DE CIRURGIA E NEM DE REABILITAÇÃO.
- P- NÃO HÁ PREVISÃO
- Q- NADA DIGNO DE NOTA
- R- NÃO EXISTE SINAL DE SIMULAÇÃO





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
Vara Única da Comarca de Itaueira
Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. GENIVAL JOAQUIM DE MOURA, médico, residente em Itaueira - PI, para ciência da nomeação como perito para realização do exame clínico no requerente PEDRO JOSÉ DA LUZ, abaixo mencionado, e para apresentação do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Devendo o Oficial certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerido PEDRO JOSÉ DA LUZ, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame Seguem em anexo, cópia do despacho, laudo pericial e formulários com os quesitos a serem respondidos. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaueira, Estado do Piauí, aos dezessete dias do mês de outubro de 2023. Eu, aa. ,Secretária da Vara Única, subscrevi.

QUALIFICAÇÃO DA PARTE:

PEDRO JOSE DA LUZ, brasileiro, solteiro, lavrador, portador do RG nº 260.015.783- 20 SSP- PI e do CPF n.º 260.015.783-20, residente e domiciliado na Localidade Salinas, Zona Rural, Itaueira - PI
CUMPRA-SE, observando as formalidades legais e promovendo todas as diligências necessárias à localização do intimando(a).

ITAUEIRA, 17 de outubro de 2023.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ LOCAL : ____
DATA : ____/____/____ HORAS ____
Intimado/Citado

Luiz 26. 10. 23
ou 08:00h

ga



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 17/10/2023 13:32:25
<https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101713322482500000045185819>
Número do documento: 23101713322482500000045185819

Num. 48026824 - Pág.



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:49
Número do documento: 23102611570100000000045562678
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102611570100000000045562678>
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO DE MOURA LUZ - 26/10/2023 11:57:01

Num. 48427441 - Pág. 2

Requerente:	PEDRO JOSE DA LUZ			NB:	643.898.881-6
Sexo:	Masculino	Nasc.:	28/09/1965	Nº Requer.:	221089481
Est. Civil:		RG.:	721309	Emissão.:	Data Exame: 16/06/2023
Ocupação:					Ordem: 1.00

Benefício: Auxílio - Doença História: Requerente, 57 anos, ensino médio completo, vínculos anteriores de garçom e trabalhador rural. Refere que no ano de 1980 sofreu trauma no olho direito. Afirma que evoluiu com diminuição da visão no referido olho, tendo cegueira desde o ano de 2019. Laudo médico refere cegueira no olho direito (sem percepção luminosa) e acuidade visual 20/20 no olho esquerdo, assinado pela Dra. Luana Arcoverde, CRM PI 9173. Exame Físico: Bom estado geral, consciente, orientado. Deambulação normal. Manipulação de documentos e exames sem dificuldades.	Início da Doença: Início da Incapacidade: CID: H544 Cegueira em um olho Considerações: Requerente com cegueira no olho direito e visão normal no olho esquerdo. Conclui-se que não há incapacidade laborativa. Resultado: Não existe incapacidade laborativa.
Ac. do Trabalho: NÃO Encam. à Reab. Profissional: NÃO Espécie de Nexo: Isenção de Carência: NÃO Auxílio Acidente: Sug. de Apos. por Invalidez: NÃO Vistoria Técnica:	

O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, conforme art. 19, § 3º do Decreto 3.048/99.



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

QUESITOS DO REQUERENTE

- a) O periciando é portador de doença ou deficiência? *Sim*
- b) Em caso afirmativo, essa doença/deficiência o incapacita para a vida independente e/ou o exercício do trabalho?
Sim
- c) Se houver incapacidade para a vida independente e/ou para o trabalho, é definitiva ou temporária?
DEFINITIVA
- d) É possível determinar o início da doença/deficiência?

Em, / / *± 2014*

Médico



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 17/10/2023 13:19:56
<https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101713195656800000045184837>
Número do documento: 23101713195656800000045184837

Num. 48025485 - Pág.



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:49
Número do documento: 23102611570100000000045562678
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102611570100000000045562678>
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO DE MOURA LUZ - 26/10/2023 11:57:01

Num. 48427441 - Pág. 4

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]

AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ

REU: INSS

Questões do Juiz

1) O(a) autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas?;

Sim

2) Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?;

Perícia de 58 anos de idade, sem qualificação para desempenhar outras atividades.

3) Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?;

Exame Clínico e Atestado Médico

4) Caso o autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?;

Compensado, mas sem possibilidade de reabilitação

5) Qual é a CID da doença?;

CID-NO: H54.4

6) Caso haja incapacidade, é possível que o (a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?

Não

7) Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?;

Início em 2014. Não há data para recuperação

8) Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?;

Sim

9) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão?;

Não

10) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

Sim



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 17/10/2023 13:08:56

<https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101713085619800000045183414>

Número do documento: 23101713085619800000045183414

Num. 48024501 - Pág.



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:49

Número do documento: 23102611570100000000045562678

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102611570100000000045562678>

Assinado eletronicamente por: FRANCISCO DE MOURA LUZ - 26/10/2023 11:57:01

Num. 48427441 - Pág. 5

Em, 26 / 10 / 23

Médico

[Handwritten signature]



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 17/10/2023 13:08:56
<https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101713085619800000045183414>
Número do documento: 23101713085619800000045183414



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:49
Número do documento: 23102611570100000000045562678
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102611570100000000045562678>
Assinado eletronicamente por: FRANCISCO DE MOURA LUZ - 26/10/2023 11:57:01



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

QUESITOS UNIFICADOS

FORMULÁRIO DE PERÍCIA

**HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ**

I - DADOS GERAIS DO PROCESSO:

- a) Número do processo
- b) Juizado/Vara

II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A):

- a) Nome do(a) autor(a)
- b) Estado civil
- c) Sexo
- d) CPF
- e) Data de nascimento
- f) Escolaridade
- g) Formação técnico-profissional

III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA:

- a) Data do Exame
- b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
- c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- e) Eventual relação pessoal ou profissional entre o(a) periciando(a) e o(a) perito(a) presente ou pretérito
- f) Eventual aspiração política por parte do perito ou ocupação de cargo comissionado perante a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A):



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- a) Profissão declarada
- b) Tempo de profissão
- c) Atividade declarada como exercida
- d) Tempo de atividade
- e) Descrição da atividade
- f) Experiência laboral anterior
- g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido

V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA:

- a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
- b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).
- c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.
- d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.
- e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
- f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.
- g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?
- h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).
- i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
- j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.
- k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
- m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
- n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
- o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
- p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
- q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
- r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de auxílio-doença:

- a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?
- b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.
- c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?



PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
POLO PREVIDENCIÁRIO DO NORDESTE DA 1ª REGIÃO
GERENCIAMENTO DE CONTENCIOSO

- d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?
- e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?
- f) A mobilidade das articulações está preservada?
- g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?
- h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS
(caso tenha acompanhado o exame)

VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame)

Local e Data

Assinatura do Perito Judicial

Assinatura do Assistente Técnico da Parte Autora (caso tenha acompanhado o exame)

Assinatura do Assistente Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame)



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito Dr. Ronaldo Paiva Nunes Marreiros, de acordo com o provimento 29/2009 da Corregedoria Geral da Justiça, INTIMA o INSS, através de seu Procurador(a), para os termos da ação, bem como para **CONTESTAR** a ação no prazo de 30 (trinta) dias. Em anexo cópia integral do processo.

ITAUEIRA, 27 de outubro de 2023.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira - PI



CIENTE.



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o INSS, através de seu/sua Procuradora, para se manifestar sobre os laudos médicos apresentados, prazo legal

ITAUEIRA, 19 de dezembro de 2023.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o advogado, Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO, para se manifestar sobre os laudos médicos apresentados, prazo legal ITAUEIRA, 19 de dezembro de 2023. WALTER ANTONIO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1º REGIÃO
EATE-TEMÁTICO-ESTADUAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0800515-50.2023.8.18.0056

PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTES(S): PEDRO JOSE DA LUZ E OUTROS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

PETIÇÃO.TIPO5.IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONSISTENTE QUE DEIXA DE RESPONDER AOS QUESITOS FORMULADOS.

pelos fatos e fundamentos aduzidos a seguir.

O laudo pericial judicial em matéria de benefício por incapacidade deve trazer elementos técnicos e os



traduzir de modo que o magistrado e as partes compreendam qual é a condição de saúde do segurado, quais suas limitações reais e no que isso repercute para o exercício de atividade laboral.

Não é o que se verifica nos presentes autos, pois o *expert* sequer responde aos quesitos formulados.

Não se trata de pedido de complementação do laudo pericial, mas sim, que o perito seja instado a responder os quesitos formulados.

Os **requisitos mínimos de racionalidade**, na forma da regra do artigo 473, § 1º, do Código de Processo Civil são:

473. O laudo pericial deverá conter:

- I - a exposição do objeto da perícia;
- II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
- III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;
- IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.

O laudo da forma como foi lançado prejudica o exercício da defesa e do contraditório pelo INSS, **por isso, requer seja o perito instado a responder aos quesitos apresentados, novamente.**

ROL DE QUESITOS PARA A PERÍCIA JUDICIAL

ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015

FORMULÁRIO DE PERÍCIA

HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

I - DADOS GERAIS DO PROCESSO



- a) Número do processo
- b) Juizado/Vara

II - DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A)

- a) Nome do(a) autor(a)
- b) Estado civil
- c) Sexo
- d) CPF
- e) Data de nascimento
- f) Escolaridade
- g) Formação técnico-profissional

III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA

- a) Data do Exame
- b) Perito Médico Judicial/Nome e CRM
- c) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame)
- d) Assistente Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame)

IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A)

- a) Profissão declarada
- b) Tempo de profissão
- c) Atividade declarada como exercida
- d) Tempo de atividade
- e) Descrição da atividade
- f) Experiência laboral anterior
- g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido

V - EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Doença/moléstia ou lesão **decorrem do trabalho exercido?** Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

A doença/moléstia ou lesão decorrem de **acidente de trabalho?** Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência



permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?
Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?
O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?
É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?
Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.
Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas?
Responda apenas em caso afirmativo.

Local e Data

Assinatura do Perito Judicial

Requer sejam os quesitos acima enviados para o d. Perito do Juízo.

Nesses termos, pede deferimento.

Pede deferimento.

Brasília, 08 de janeiro de 2024.

SOENI DE SOUZA MACHADO

PROCURADOR FEDERAL



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, em data de 08.01.2024, o INSS se manifestou acerca dos laudos médico, apresentando impugnação e requerendo seja o perito instado a responder aos quesitos apresentado, novamente, portanto dentro do prazo, conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 9 de janeiro de 2024.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira - PI



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão.

ITAUEIRA, 9 de janeiro de 2024.
WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1ª REGIÃO
EATE-TEMÁTICO-ESTADUAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0800515-50.2023.8.18.0056

PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTES(S): PEDRO JOSE DA LUZ E OUTROS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se ciente do laudo médico pericial.

A parte autora ingressou com a presente ação visando à condenação da Autarquia na concessão de benefício por incapacidade

Contudo, a prova documental colacionada aos autos pela parte autora revela-se insuficiente para a demonstração da alegada qualidade de segurada especial.

- a) a parte autora não comprovou tempo de serviço rural em regime de economia familiar;**
- b) a parte autora não comprovou cumprimento de período de carência;**
- c) a parte autora não apresentou início de prova material;**



d) a parte autora, não apresentou a autodeclaração do segurado especial preenchida;

Logo, não obstante a conclusão apresentada acerca da presença de incapacidade, evidenciada pela documentação ora colacionada a ausência da alegada qualidade de segurado especial, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

MÉRITO

O conceito de economia familiar, que se encontra no artigo 11, § 1º, da Lei 8.213/91, pressupõe o exercício de atividade rural pelos membros da família, **em caráter de subsistência, em pequenas propriedades de até 4 (quatro) módulos fiscais, sem a utilização de empregados permanentes.**

No presente caso, não ficou demonstrado que o autor tenha trabalhado no campo em regime de economia familiar.

ANÁLISE DA PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL APÓS LEI N. 13.846/2019

A análise da prova da qualidade de segurado especial sofreu significativa alteração com a Lei nº 13.846/2019. O objetivo crucial da modificação legislativa é a **automatização, o reconhecimento imediato da qualidade de segurado especial dos segurados do RGPS, a partir da prévia inscrição no CNIS e da manutenção desses cadastros atualizados e ratificados nas bases de dados do INSS.**

Trata-se de medida que, caso não haja prorrogação (prevista na EC 103/2019), passará a ter vigência para requerimentos administrativos a partir de 01/01/2023.

Até que o sistema seja totalmente implementado, a prova do tempo como segurado especial será realizada na forma do §§ 2º e 4º do artigo 38-B e do artigo 106, ambos da Lei 8.213/91, os quais dispõem:

Art. 38-B. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o art. 38-A para



fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar.

(...)

§ 2º Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de **autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas**, nos termos do [art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010](#), e por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento.

(...)

§ 4º Na hipótese de **divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no art. 106 desta Lei.**

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, **complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2º e ao cadastro de que trata o § 1º, ambos do art. 38-B** desta Lei, por meio de, entre outros:

(...)

Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 18/01/2019, a comprovação do labor rural se dá pela **autodeclaração**, aliada, **caso não ratificada, com as informações obtidas a partir de bases governamentais, a documentos que possuem eficácia probatória e que se encontram no rol do artigo 106**, da Lei 8.213/91.

Cabe à parte autora apresentar o documento de autodeclaração acerca do regime de trabalho rural em economia familiar. Dentre os documentos ratificadores, os mais comuns são:

Contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório

Bloco de notas do produtor rural

Notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor

Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante

Comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção

Cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural

Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário assentado do programa de reforma agrária

A ação judicial proposta para revisar a decisão administrativa denegatória de benefício por incapacidade deve estar acompanhada dos documentos acima mencionados, sob pena de ser considerada INEPTA.



REQUERIMENTOS

Em face das razões expendidas, o INSS:

Considerando que a prova documental é insuficiente para a comprovação da condição de segurado especial, requer seja a autora intimada para apresentação da AUTODECLARAÇÃO acerca do regime de trabalho em economia familiar e demais documentos, bem como certidão de nascimento dos filhos, certidão de matrícula escolas dos menores e documentos pessoais do genitor dos filhos e do atual companheiro (a), caso existente.

Após a juntada da documentação, o INSS requer vista para analisar a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo ou manifestar-se sobre a designação de audiência.

Ante o exposto, requer o INSS, sem prejuízo do acolhimento das preliminares, sejam os pedidos julgados **totalmente improcedentes**, condenando a parte autora no pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§2º e 6º, do CPC, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95.

Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já **prequestionada** para fins recursais. Requer ainda:

- A observância da prescrição quinquenal;
- Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo XXIV da Instrução Normativa PRES/INSS nº 128, de 28 de março de 2022, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.º e 2.º da Emenda Constitucional 103/2019;
- Nas hipóteses da Lei n. 9.099/95, caso inexista nos autos declaração com esse teor, a intimação da parte autora para renúncia expressa dos valores que excedam o teto de 60 (sessenta) salários mínimos na data da propositura da ação e que eventualmente venham a ser identificados ao longo do processo, inclusive em sede de execução;
- A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95;
- A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias;
- O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada;
- A produção de todas as provas admitidas em direito;
- Por cautela, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, que seja adotada a SELIC a partir de dezembro/2021, conforme a EC n. 113/2021.



Por fim, o INSS informa que não tem interesse na audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC e que concorda com o Juízo 100% digital, se for o caso.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília, 09 de janeiro de 2024.

CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO
PROCURADOR FEDERAL



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, em data de 09.12.2024, o Procurador do INSS, apresentou manifestação, conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 10 de janeiro de 2024.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itauera



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

DECISÃO

Indefiro o requerimento de nova perícia visto que a parte não deixou claro qual resposta do quesito foi genérico. Em análise, os quesitos foram respondidos.

Assim, determino a continuidade do que já foi determinado na inicial.

ITAUEIRA-PI, datado e assinado eletronicamente.

Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o advogado, Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO, para ciência da audiência de **CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, MARCADA PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2024, ÀS 09:00 HORAS**, no Fórum local.

ITAUEIRA, 18 de janeiro de 2024.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o INSS, através de seu/sua Procurador(a), para ciência da decisão que indeferiu o requerimento de nova perícia visto que a parte não deixou claro qual resposta do quesito foi genérico, bem com o para ciência da audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, MARCADA PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2024, ÀS 09:00 HORAS, no Fórum local. Em anexo cópia integral do processo.

ITAUEIRA, 18 de janeiro de 2024.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira - PI



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, nesta data, de ordem do MM. Juiz respondendo pela Comarca de Itaueira-PI, Dr. RONALDO PAIVA NUNES MARREIROS, redesigno a audiência do processo em epígrafe para o dia 12/04/2024 às 09:00 horas, tendo em vista que na data de 25/03/2024, foi designado júri popular.

O referido é verdade e dou fé.

itaueira-PI, 29 de fevereiro de 2024.

ANTONIO SARAIVA GUALBERTO
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito Substituto desta Comarca de Itaueira-PI, Dr. Ronaldo Paiva Nunes Marreiros e em cumprimento ao Provimento 029/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, INTIMO o INSS, POR SUA PROCURADORIA, para ciência sobre a Audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 12/04/2024 09:00 na sede deste(a) Vara Única da Comarca de Itaueira no endereço acima indicado.

ITAUEIRA, 14 de março de 2024.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito Substituto desta Comarca de Itaueira-PI, Dr. Ronaldo Paiva Nunes Marreiros e em cumprimento ao Provimento 029/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, INTIMO o Advogado DR. FELIPE DE JESUS AVELINO, para ciência sobre a Audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 12/04/2024 09:00 na sede deste(a) Vara Única da Comarca de Itaueira no endereço acima indicado.

ITAUEIRA, 14 de março de 2024.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
--	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, de ordem do MM. Juiz da Comarca de Itaueira Dr. MARIO SOARES DE ALENCAR, tendo em vista as férias do magistrado, redesigno a audiência do processo em epígrafe para o dia 24/05/2024 às 09:00 horas.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 15 de abril de 2024.
ANTONIO SARAIVA GUALBERTO
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito Substituto desta Comarca de Itaueira-PI, Dr. Mário Soares de Alencar e em cumprimento ao Provimento 029/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, INTIMO o INSS, POR SUA PROCURADORIA, para ciência sobre a Audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 24/05/2024 09:00 na sede deste(a) Vara Única da Comarca de Itaueira no endereço acima indicado.

ITAUEIRA, 15 de abril de 2024.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito Substituto desta Comarca de Itaueira-PI, Dr. Mário Soares de Alencar e em cumprimento ao Provimento 029/2009, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, INTIMO o Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO, para ciência sobre a Audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 24/05/2024 09:00 na sede deste(a) Vara Única da Comarca de Itaueira no endereço acima indicado.

ITAUEIRA, 15 de abril de 2024.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 24 de maio de 2024, às 09:13, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Itaueira, Estado do Piauí, onde se encontrava o Dr. MÁRIO SOARES DE ALENCAR (presente por meio de videoconferência) Juiz de Direito, comigo Oficial de Gabinete. Foram apregoadas as partes tendo sido verificada a presença da parte requerente acompanhada de seu advogado Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO (presente por meio de videoconferência), ausente a parte requerida, mesmo devidamente intimada, presente a testemunha FRANCISCO ALVES DE MIRANDA. Aberta a audiência, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e, em seguida, foi inquirida a testemunha FRANCISCO ALVES DE MIRANDA, conforme vídeo em anexo aos autos. Após, o advogado da parte requerente se manifestou em sede de alegações finais de forma remissiva à inicial. A seguir, o MM. Juiz concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o INSS se manifestar em sede de alegações finais. Após, o MM. Juiz determinou a conclusão dos autos para julgamento em gabinete. Do que para constar mandou o MM Juiz encerrar o presente termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ Oficial de Gabinete, o digitei e subscrevo.



P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
--	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, juntei a mídia da instrução do processo em epígrafe, que está disponível no sistema PJe mídias, e a mesma pode ser acessada através do link abaixo.

<https://midias.pje.jus.br/midias/web/site/login/?chave=FKaj6fpEgo8ao5vXtfcN>

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 27 de maio de 2024.
ANTONIO SARAIVA GUALBERTO
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca Dr. Mario Soares de Alencar, de acordo com o provimento 29/2009 da Corregedoria de Justiça, INTIMO o INSS, através de seu procurador, para no prazo de 05(cinco) se manifestar em sede de ALEGAÇÕES FINAIS, conforme audiência prolatada neste autos, cópia em anexo,

ITAUEIRA, 27 de maio de 2024.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
---	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que decorreu o prazo em 06.06.2024, sem que a parte requerida apresentasse suas alegações finais.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 10 de junho de 2024.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itauera



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS	
CERTIDÃO Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão. ITAUEIRA, 10 de junho de 2024. ANTONIO ARAUJO LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZREU: INSS

DESPACHO

Converto o julgamento em diligência.

Da análise dos autos, observa-se que o autor aduz que seria portador de cegueira no olho direito e problemas no olho esquerdo (enxergaria muito pouco).

Conforme se observa do laudo pericial, apenas o olho direito teria sido objeto de avaliação, sendo imprescindível a avaliação do olho esquerdo também, considerando as alegações do autor, para decisão de mérito justa.

Assim, determino a complementação do laudo pericial (Id [48427441](#)), para a devida avaliação do olho esquerdo do autor, informado o médico-perito:

- a) o diagnóstico médico do olho esquerdo, com a respectiva Cid 10;
- b) se a doença/deficiência no olho esquerdo aliado ao diagnóstico do olho direito incapacita o autor para a vida independente e para o exercício das atividades rurais;
- c) havendo incapacidade para vida independente e/ou para o trabalho, seria definitiva ou temporária?
- d) a doença/deficiência nos olhos (esquerdo e direito), impossibilita o autor de desempenhar suas atividades profissionais;
- e) seria possível determinar o início da doença/deficiência;
- f) se seria possível a reabilitação profissional para o exercício de outras atividades considerando as condições pessoais do autor (idade, qualificação profissional, etc);
- g) outras informações julgadas úteis;

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

ITAUEIRA-PI, 13 de outubro de 2024.

Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira - PI, Dr. Mário Soares de Alencar, MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. GENIVAL JOAQUIM DE MOURA, médico, residente em Itaueira - PI, para ciência da nomeação como perito para realização do exame clínico complementar no no olho esquerdo do requerente **PEDRO JOSÉ DA LUZ, abaixo mencionado**, e para apresentação do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Devendo o Oficial certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerido **PEDRO JOSÉ DA LUZ**, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. Em anexo cópia dos quesitos complementares. **CUMPRA-SE.** Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaueira, Estado do Piauí, aos quinze dias do mês de outubro de 2024. Eu, aa. ,Secretária da Vara Única, subscrevi.

QUALIFICAÇÃO DA PARTE:
PEDRO JOSE DA LUZ
Localidade Malhada, sn, Zona Rural, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

CUMPRA-SE, observando as formalidades legais e promovendo todas as diligências necessárias à localização do intimando(a).

ITAUEIRA, 15 de outubro de 2024.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ LOCAL : _____
_____ horas

Intimado/Citado
.



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS	
CERTIDÃO CENTRAL DE MANDADOS Certifico que o(s) expediente(s) da opção central de mandados foram enviados para a Central de Mandados de Itaueira em 15 de outubro de 2024 por WALTER ANTONIO DA LUZ. ITAUEIRA-PI, 15 de outubro de 2024. WALTER ANTONIO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº:
CLASSE:
ASSUNTO(S): []

INFORMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE MANDADO

Segue em anexo certidão comprobatória da diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça e Avaliador, para os devidos fins.

ITAUEIRA-PI, 16 de outubro de 2024.

JOAQUIM PEDRO DA LUZ

Central de Mandados da Comarca deITAUEIRA





PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

MANDADO DE INTIMAÇÃO

De ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca de Itaueira - PI, Dr. Mário Soares de Alencar, MANDA a qualquer dos Oficiais de Justiça deste juízo, ou quem suas vezes fizer e for apresentado, estando este devidamente assinado, que, em cumprimento ao presente mandado:

FINALIDADE: INTIME-SE o Dr. GENIVAL JOAQUIM DE MOURA, médico, residente em Itaueira - PI, para ciência da nomeação como perito para realização do exame clínico complementar no no olho esquerdo do requerente PEDRO JOSÉ DA LUZ, abaixo mencionado, e para apresentação do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Devendo o Oficial certificar a data indicada pelo profissional para realização do exame, bem como INTIMAR o requerido PEDRO JOSÉ DA LUZ, acima qualificada, para comparecer ao local designado para o referido exame. Em anexo cópia dos quesitos complementares. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaueira, Estado do Piauí, aos quinze dias do mês de outubro de 2024. Eu, aa. , Secretária da Vara Única, subscrevi.

QUALIFICAÇÃO DA PARTE:

PEDRO JOSE DA LUZ

Localidade Malhada, sn, Zona Rural, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

CUMPRA-SE, observando as formalidades legais e promovendo todas as diligências necessárias à localização do intimando(a).

ITAUEIRA, 15 de outubro de 2024.

WALTER ANTONIO DA LUZ
Analista Judicial

Ciente em ____/____/____ LOCAL :

____ horas

Intimado/Citado

Dea 24. 10. 24

às 09:00h. na MedicaL Gm.

Dr. Genival Moura



Assinado eletronicamente por: WALTER ANTONIO DA LUZ - 15/10/2024 08:35:47
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101508354781100000061005635>
Número do documento: 24101508354781100000061005635

Num. 65150711 - Pág.

Digitalizado com CamScanner

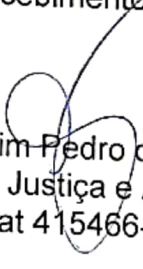


Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:54
Número do documento: 24101609480100000000061089550
<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609480100000000061089550>
Assinado eletronicamente por: JOAQUIM PEDRO DA LUZ - 16/10/2024 09:48:01

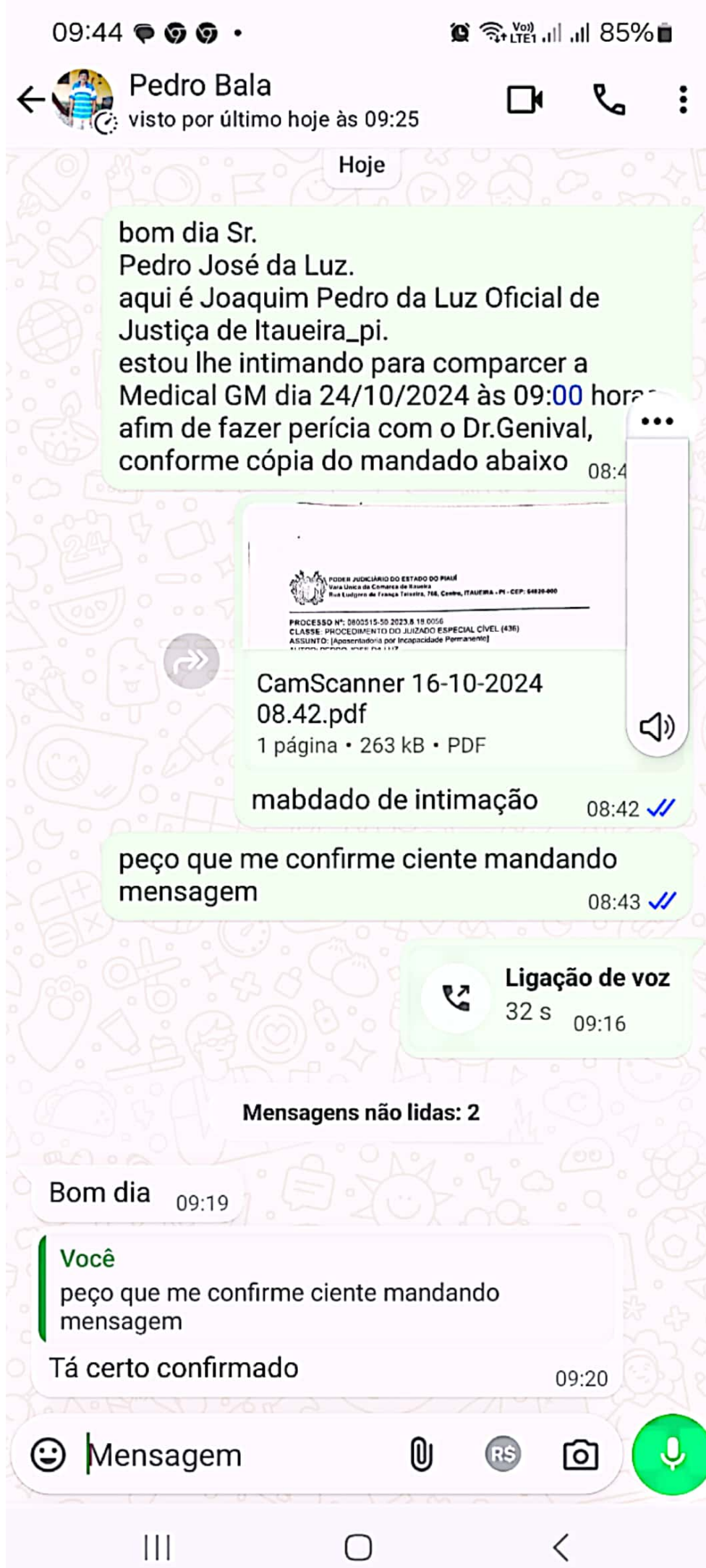
Num. 65242417 - Pág. 1

CERTIDÃO POSITIVA DE INTIMAÇÃO

Certifico, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito desta Comarca, que em data de 16-10-2024, dirigi-me ao endereço constante no mandado e sendo aí INTIMEI O Dr. GENIVAL JOAQUIM DE MOURA, da nomeação como perito, que após ouvir a leitura do mandado exarou sua nota de ciência e aceitou a contrafé que lhe ofereci junto com a cópia dos quesitos. E a seguir designou o dia 24-10-2024 às 09:00 horas na MEDICAL GM em Itaueira-PI, a realização do exame clínico no requerente, em seguida intimei a requerente através do WhatsApp (89) 98138-6663, da data do exame, enviando cópia do mandado no formato PDF, sendo que ela visualizou e mandou mensagem acusando recebimento.; Dou fé.


Joaquim Pedro da Luz
Oficial de Justiça e Avaliador
Mat 415466-5

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner



P O D E R J U D I C I Á R I O D O S E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
--	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço juntada do laudo médico repondido pelo perito/médico

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 14 de novembro de 2024.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



MEDICAL GM

TRAVESSA MARCOS GOMES Nº1202

CENTRO

CNPJ: 28.691.670/0001-10

CEP: 64.820.000 – ITAUEIRA -PIAUÍ

Paciente: Pedro José da Luz

LAUDO MÉDICO

Declaro para devido fins que o paciente **Pedro José da Luz** é portador de cegueira total do olho direito e apresenta grande diminuição da atividade visual esquerda, que teve inicio há + - 30 anos em consequência da opacificação de cápsula posterior segundo laudo do oftalmologista, que o impede de desempenhar suas atividades normais. Necessitando de Auxílio Definitivo do INSS.

Itaueira, 24 de Outubro de 2024.

Dr. Genival Joaquim de Moura
Cirurgia, Obstetrícia, Perícia Criminal
CPF: 416.755.923-49
CRM: 2450

GENIVAL JOAQUIM DE MOURA
CPF: 416.755.923-49
CRM: 2450



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE

De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o INSS, através de seu Procurador(a), para no prazo de 15 dias se manifestar sobre o laudo medico, juntado no ID Nº [66832835](#),

ITAUEIRA, 14 de novembro de 2024.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS AVISO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA-PJE De ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaueira, e em cumprimento ao Provimento nº 029/2009 da Corregedoria Geral de Justiça, INTIMO o o Dr. FELIPE DE JESUS AVELINO), para no prazo de 15 dias se manifestar sobre o laudo medico, juntado no ID Nº 66832835, . ITAUEIRA, 14 de novembro de 2024. FRANCISCO DE MOURA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1ª REGIÃO
EATE-TEMÁTICO-ESTADUAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0800515-50.2023.8.18.0056

PARTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTES(S): PEDRO JOSE DA LUZ E OUTROS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

A autarquia ré dá-se por ciente do laudo complementar genérico, que não respondeu aos quesitos elaborados pelas partes, bem como ratifica e reitera todos os argumentos apresentados com a manifestação acostada aos autos, em especial, a ausência da comprovação da qualidade de segurado especial, seguida da ausência de incapacidade laboral - por ser portador de visão monocular, sem evidências de impedimento laboral, comprovado de forma objetiva.



Este documento foi gerado pelo usuário 060.***.***-51 em 01/10/2026 12:17:56

Número do documento: 24120416350900000000063455368

<https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120416350900000000063455368>

Assinado eletronicamente por: *.agu.gov.br - 04/12/2024 16:35:09

MEDICAL GM

TRAVESSA MARCOS GOMES N°1202
CENTRO
CNPJ: 28.691.670/0001-10
CEP: 64.820.000 – ITAUEIRA -PIAUÍ

Paciente: Pedro José da Luz

LAUDO MÉDICO

Declaro para devido fins que o paciente **Pedro José da Luz** é portador de cegueira total do olho direito e apresenta grande diminuição da atividade visual esquerda, que teve início há + - 30 anos em consequência da opacificação de cápsula posterior segundo laudo do oftalmologista, que o impede de desempenhar suas atividades normais. Necessitando de Auxílio Definitivo do INSS.

Itaueira, 24 de Outubro de 2024.

Dr. Genival Joaquim de Moura
CRM: 2450
CPF: 416.755.923-49

GENIVAL JOAQUIM DE MOURA
CPF: 416.755.923-49
CRM: 2450

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. VISÃO MONOCULAR NÃO GERA INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL DA PARTE AUTORA.

A atividade exercida pela requerente não exige visão binocular, ou seja, não existe repercussão na força de trabalho habitualmente exercida.

A visão binocular é imprescindível para as profissões em que é exigida a acuidade visual nos dois olhos, como operar máquinas, motorista de caminhão e profissões com necessidade de enxergar objetos tridimensionais.

A Associação Brasileira dos Deficientes com Visão Monocular (obtido em http://www.visaomonocular.org/Banco_de_Arquivos/Artigos/Implicações_da_Visão_Monocular_Adquirida.doc), considera que os portadores desta condição possuem meras dificuldades de trabalho:

(...) atividades mais afetadas são aquelas que requerem o trabalho a uma curta distância dos olhos (por exemplo barbeiro, esteticista, barman, mecânico, trabalhador da agulha, cirurgião); aqueles que envolvem a operação do veículo (por exemplo piloto da linha aérea, motorista de ônibus, maquinista); e algum trabalho que exige o vigilância visual prolongado (por exemplo controlador de tráfego aéreo).

A inovação legislativa introduzida pela Lei nº 14.126/21, a qual classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, não conduz à conclusão de que qualquer portador desta doença pode ser considerado incapaz.



Os conceitos de deficiência e de incapacidade laboral são distintos. Com efeito, a incapacidade laborativa é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações morfofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Já a deficiência, prevista no art. 2º da Lei nº 13.146/15, refere-se à existência de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A deficiência não impede o exercício de atividade laboral - pelo contrário, a Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) **incentiva o exercício, pelas pessoas com deficiência, de trabalho compatível com a limitação:**

**CAPÍTULO VI
DO DIREITO AO TRABALHO**

Seção I

Disposições Gerais

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.

Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias.

Tanto a deficiência não consiste em incapacidade laboral que a própria Constituição Federal, no inciso VIII de seu art. 37, garante reserva de vagas de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência - o que jamais poderia acontecer, se incapacidade laboral houvesse:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998\)](#)

(...)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

É entendimento da **jurisprudência das Turmas Recursais do Estado do Paraná** que, tratando-se de segurado que sofre de visão monocular, **não há viabilidade na concessão de benefício previdenciário por incapacidade em casos em que não resta comprovada a existência de efetivo impedimento para o exercício de atividade que não exija atividade binocular:**

A perda da visão do olho direito com a funcionalidade normal do olho esquerdo (AV de 20/25), por si só, não constitui causa incapacitante para o desenvolvimento de todas atividades.

(Recurso Inominado n. 5002139-22.2019.4.04.7016/PR, 4ª Turma Recursal do Paraná, Relatora Narenda Borges Morales, julgado em 04/12/2019)

(...)

Ocorre que as atividades de pintor de móveis, no entanto, não demandam visão binocular, porque o exercício das funções condiz com a baixa visual apresentada e com a visão monocular, apesar da inerente dificuldade que a patologia gera, como restou demonstrado na perícia ao ter sido apontado que a atividade do autor era compatível com a visão monocular, não havendo riscos consideráveis de acidentes no desempenho de suas atividades habituais. Dessa maneira, como não se verifica a existência de incapacidade para o quadro específico do autor de visão monocular e por não ter sido decorrente de acidente de qualquer natureza (refere ter tido sensação de "sujeira" em olho esquerdo há mais de 10 anos, refere ter procurado oftalmologista que referiu ser inflamação em olho esquerdo e glaucoma em olho direito, fez tratamento com colírios, o quadro em olho esquerdo evoluiu com descolamento de retina e realizou mais de uma cirurgia sem melhora), é o caso de se dar provimento ao recurso do INSS, a fim de julgar improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. (Recurso Inominado n. 5000900-16.2019.4.04.7005 /PR, 4ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ, Relator Vilian Bollmann, julgado em 08/05/2020)

Vale ressaltar, a propósito, que o recente julgamento do STJ (ex. REsp 1828609/AC), que



reconheceu direito ao auxílio acidente ao portador de visão monocular sob o argumento de que há "redução da capacidade laborativa, ainda que mínima", **pressupõe o evento "acidente do trabalho ou de qualquer natureza" e a consequente repercussão na atividade laborativa desempenhada.** Como definido pelo próprio STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 416, "conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, **que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido**".

A visão monocular não decorre, necessariamente, de eventos tidos como "acidente do trabalho ou de qualquer natureza", nem tampouco leva obrigatoriamente a "repercussão na atividade laborativa que o trabalhador está desempenhando", além de sua possível preexistência em relação à vinculação ao sistema previdenciário, portanto, não se aplica o julgado do STJ ao caso concreto.

Conforme perícia judicial, a autora possui visão monocular, a qual não impede o exercício de sua atividade de LAVRADOR.

Com efeito, a visão monocular não pode ser considerada incapacitante sequer parcialmente para uma função laborativa que não exija visão binocular perfeita, sendo evidentemente ineptas as considerações da parte autora quanto à incapacidade. A jurisprudência já consagrou tal entendimento, *in verbis*:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE OU AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL NÃO COMPROVADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Considerando que não restou comprovada a incapacidade total do autor para o trabalho, ele não faz jus aos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

2. A perda de acuidade visual do olho esquerdo não gera a incapacidade total do autor. Mantendo o apelado boa acuidade visual do olho direito, não se pode falar em incapacidade laboral, principalmente considerando que a atividade por ele exercida, de trabalhador rural, não exige visão binocular.

3. Apelação a que se nega provimento". (TRF1 - AC 2008.01.99.057216-0/MG, Rel. Des. Antônio Sávio de Oliveira Chaves, DJU de 08/06/09)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. VISÃO MONOCULAR. LIMITAÇÃO ORTOPÉDICA. INCAPACIDADE PARCIAL. AGRICULTOR.

1. Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento, via de regra, com base na prova pericial.

2. Inexistindo incapacidade total e definitiva para o trabalho, não há falar em concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado.

3. Visão monocular e limitação ortopédica parcial (polegar direito) não incapacitam o segurado para o exercício de atividades vinculadas à agricultura.

Precedentes desta Corte. 4. Apelação do autor improvida.. (TRF4 - AC 2003.04.01.057126-8/RS, Rel. Des. Nylson Paim de Abreu, em 10/03/04)

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE INEXISTENTE.

1. Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento, via de regra, com base na prova pericial.

2. Quando o laudo pericial conclui que a enfermidade que acomete a segurada (visão monocular) não a incapacita para o exercício de atividade laborativa, resta obstado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

3. Apelação improvida". (TRF4 - AC 2003.04.01.010299-2/RS, Rel. Des. Nylson Paim de Abreu, em 10/03/04).

Assim sendo, requer o INSS o julgamento de improcedência do pedido.

Pede deferimento.

Brasília, 04 de dezembro de 2024.

SOENI DE SOUZA MACHADO
PROCURADOR FEDERAL





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SUPER SAPIENS

EXTRATO DE DOSSIÊ PREVIDENCIÁRIO

* Informações extraídas dos sistemas informatizados do INSS em 28/11/2024 16:01:27

FICHA SINTÉTICA DO PROCESSO

NÚMERO ÚNICO (CNJ)	0800515-50.2023.8.18.0056
DATA AJUIZAMENTO	07/07/2023
ÓRGÃO JULGADOR	VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
ASSUNTO	APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
NIT	12433393959
PARTE AUTORA/INTERESSADO	PEDRO JOSE DA LUZ
CPF	26001578320
DATA DE NASCIMENTO	28/09/1965
ESTADO CIVIL	
FILIAÇÃO	MARIA FRANCELINA DE ARAUJO LUZ
SEXO	MASCULINO
ENDEREÇO PRINCIPAL	Logradouro: MALHADA, Número: 431, Complemento: SN, Bairro: ZONA RURAL
ENDEREÇO SECUNDÁRIO	
CTPS	Número: 52304, Série: 9, UF: PI

RELAÇÃO DE PROCESSOS MOVIDOS PELO AUTOR/CPF CONTRA O INSS

PROCESSO JUDICIAL	ASSUNTO	INTERESSADOS	ÓRGÃO JULGADOR	AJUIZAMENTO	DATA ABERTURA
-------------------	---------	--------------	----------------	-------------	---------------

Não há relação dos processos movidos pelo autor contra o INSS.

RESUMO INICIAL – DADOS GERAIS DOS REQUERIMENTOS

NB	BENEFÍCIO	DER	DATA INÍCIO (DIB)	DATA CESSAÇÃO (DCB)	STATUS	MOTIVO
643.898.881-6	31 - AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO	25/05/2023	-	-	INDEFERIDO	3 - PARECER CONTRARIO DA PERICIA MEDICA

RELAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS



Seq	NIT	COD EMP/NB	ORIGEM DO VÍNCULO	DATA INÍCIO	DATA FIM	TIPO DE FILIAÇÃO	OCUPAÇÃO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO	INDICADORES
1	12433393959	63.529.135/001-69	P F DE ARAUJO	01/07/1991	14/09/1991	Empregado ou Agente Público	não informada - 9999-99	09/1991	
2	12433393959	35.145.184/001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/03/1993		Empregado ou Agente Público	não informada - 9999-99	03/1997	
3	12433393959	35.145.184/001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/08/1993		Empregado ou Agente Público	garcom, em geral - 0532-10	07/1997	
4	12433393959	35.145.184/001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/09/1993		Empregado ou Agente Público	não informada - 9999-99	07/1996	
5	12433393959	35.145.184/001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/08/1994		Empregado ou Agente Público	não informada - 9999-99	05/1996	
6	12433393959	35.145.184/001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	01/08/1998		Empregado ou Agente Público	garcom, em geral - 0532-10	01/2002	PEXT
7	12433393959	00.220.439/003-91	FAZENDA IMPERIO LTDA	01/08/2004	01/02/2005	Empregado ou Agente Público	vendedor em comercio atacadista - 5211-05	02/2005	
8	12433393959	08.988.563/001-41	G M CONSTRUC OES E TRANSPORTES LTDA	03/05/2010	16/07/2010	Empregado ou Agente Público	demolidor de edificacoes - 7170-05	07/2010	
9	12433393959	01.693.190/001-32	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR 'MONSENHOR UCHOA '	01/11/2012	30/11/2012	Contribuinte Individual	calceteiro - 7152-05		
10	12433393959	6438988816	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO			Benefício			

ATIVIDADES DECLARADAS PELO CONTRIBUINTE

TIPO DE FILIADO NO VÍNCULO	DATA INÍCIO	DATA FIM	FORMA PRESTAÇÃO SERVIÇO	ATIVIDADE	ORIGEM VÍNCULO CI
Não há atividades declaradas pelo contribuinte					

LEGENDA DE INDICADORES

INDICADOR	DESCRIÇÃO
PEXT	Vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação
PEXT	Vínculo com informação extemporânea, passível de comprovação

COMPETÊNCIAS DETALHADAS

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)



Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
1	63.529.135/000 1-69	P F DE ARAUJO	01/07/1991	14/09/1991	Empregado ou Agente Público	09/1991	
Causa rescisão: Rescisão com justa causa, por iniciativa do empregador							
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
07/1991	Cr\$	17.000,00		08/1991	Cr\$	17.000,00	
09/1991	Cr\$	26.598,60					

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
2	35.145.184/000 1-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/03/1993		Empregado ou Agente Público	03/1997	
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
03/1997	R\$	175,24					

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
3	35.145.184/000 1-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/08/1993		Empregado ou Agente Público	07/1997	
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
01/1994	CR\$	32.882,00		02/1994	CR\$	42.829,00	
03/1994	CR\$	64,79		04/1994	CR\$	64,79	
05/1994	CR\$	64,79		06/1994	CR\$	64,79	
07/1994	R\$	69,99		08/1994	R\$	69,99	
09/1994	R\$	70,00		10/1994	R\$	70,00	
11/1994	R\$	70,00		12/1994	R\$	70,00	
01/1995	R\$	84,00		02/1995	R\$	84,00	
03/1995	R\$	84,00		04/1995	R\$	101,99	
05/1995	R\$	132,00		06/1995	R\$	132,00	
07/1995	R\$	132,00		08/1995	R\$	132,00	
09/1995	R\$	132,00		10/1995	R\$	132,00	
11/1995	R\$	32,00		12/1995	R\$	156,00	
01/1996	R\$	156,00		02/1996	R\$	156,00	
03/1996	R\$	156,00		04/1996	R\$	156,00	
05/1996	R\$	162,23		06/1996	R\$	162,24	



Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
07/1996	R\$	162,23		08/1996	R\$	162,24	
09/1996	R\$	162,24		10/1996	R\$	162,24	
11/1996	R\$	162,24		12/1996	R\$	188,11	
01/1997	R\$	175,11		02/1997	R\$	175,24	
03/1997	R\$	187,20		04/1997	R\$	175,24	
05/1997	R\$	187,25		06/1997	R\$	187,20	
07/1997	R\$	187,20					

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
4	35.145.184/0001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/09/1993		Empregado ou Agente Público	07/1996	
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
04/1996	R\$	156,00		07/1996	R\$	162,24	

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
5	35.145.184/0001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	02/08/1994		Empregado ou Agente Público	05/1996	
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
05/1996	R\$	162,24					

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
6	35.145.184/0001-62	ALBERTO GOMES FILHO LTDA	01/08/1998		Empregado ou Agente Público	01/2002	PEXT
Período Extemporâneo: Com períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
08/1998	R\$	169,00		09/1998	R\$	169,00	
10/1998	R\$	169,00		11/1998	R\$	173,00	
12/1998	R\$	212,62		01/1999	R\$	207,60	
02/1999	R\$	207,60		03/1999	R\$	207,60	
04/1999	R\$	207,60		05/1999	R\$	207,60	
06/1999	R\$	207,60		07/1999	R\$	207,60	



Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
08/1999	R\$	207,60		09/1999	R\$	207,60	
10/1999	R\$	207,60		11/1999	R\$	207,60	
12/1999	R\$	229,20		01/2000	R\$	218,40	
02/2000	R\$	218,40		03/2000	R\$	218,40	
04/2000	R\$	218,40		05/2000	R\$	218,40	
06/2000	R\$	218,40		07/2000	R\$	364,00	
08/2000	R\$	218,40		09/2000	R\$	291,20	
10/2000	R\$	218,40		11/2000	R\$	218,40	
12/2000	R\$	242,40		01/2001	R\$	230,40	
02/2001	R\$	230,40		03/2001	R\$	537,60	
05/2001	R\$	230,40		07/2001	R\$	230,40	
09/2001	R\$	230,40		10/2001	R\$	288,00	
11/2001	R\$	241,92		12/2001	R\$	241,92	
01/2002	R\$	80,64					

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
7	00.220.439/0003-91	FAZENDA IMPERIO LTDA	01/08/2004	01/02/2005	Empregado ou Agente Público	02/2005	
Causa rescisão: Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo							
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
08/2004	R\$	455,00		09/2004	R\$	455,00	
10/2004	R\$	455,00		11/2004	R\$	455,00	
12/2004	R\$	455,00		01/2005	R\$	485,00	
02/2005	R\$	861,98					

Vínculo Previdenciário							
Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
8	08.988.563/0001-41	G M CONSTRUCOE S E TRANSPORTE S LTDA	03/05/2010	16/07/2010	Empregado ou Agente Público	07/2010	
Causa rescisão: Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado							
Período Extemporâneo: Sem períodos extemporâneos							
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
05/2010	R\$	493,00		06/2010	R\$	510,00	
07/2010	R\$	272,00					

Vínculo Previdenciário							



Seq	Código Emp.	Origem do Vínculo	Data Início	Data Fim	Tipo de Filiado no Vínculo	Últ. Remun.	Indicadores (*)
9	01.693.190/0001-32	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR 'MONSENHOR UCHOA '	01/11/2012	30/11/2012	Contribuinte Individual		
Lista de Remunerações							
Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores	Competência	Moeda	Remuneração	Indicadores
11/2012		2.700,00					

Dados do Benefício										
Seq	NB	Espécie	Data Requerimento (DER)	Data Indeferimento	Situação	Forma de Filiação	Ramo de Atividade	Motivo	APS Requerimento	
10	6438988816	31 - AUXILIO DOENCA PREVIDENCIARIO	25/05/2023	16/06/2023	INDEFERIDO	0 - DESEMPREGADO	0 - NÃO INFORMADO	3 - PARECER CONTRARIO DA PERICIA MEDICA	16001020	



P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
---	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, 04/12/2024a, o INSS, juntou petição, se manifestando sobre o laudo, conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 14 de novembro de 2024.
FRANCISCO DE MOURA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



CIENTE E DE ACORDO COM O LAUDO APRESENTADO.



P O D E R J U D I C I Á R I O D O E S T A D O D O P I A U Í D A C O M A R C A D E Ru a Lu dg er o de Fr an ça Te ixe ira , 76 6, Ce ntr o, IT A	
--	--



U EI R A - PI - C EP : 64 82 0- 00 0	
--	--

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, o Advogado da parte autora apresentou manifestação conforme petição retro.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 9 de dezembro de 2024.
NIVALDO PEDRO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itauera



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão.

ITAUEIRA, 9 de dezembro de 2024.
NIVALDO PEDRO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZREU: INSS

DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor da petição e documentos apresentados pela autarquia previdenciária (ID [67825840](#)).

Após, conclusos.

ITAUEIRA-PI, 8 de setembro de 2025.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR
Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

ATO ORDINATÓRIO

Intimo a parte autora para se manifestar no prazo de 15 dias.

ITAUEIRA, 9 de setembro de 2025.
NIVALDO PEDRO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS	
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA De ordem do MM. Juiz de direito desta Comarca de Itaueira - PI, dr. Mário Soares de Alencar e de acordo com o provimento nº 029/2009 da Corregedoria de Justiça, intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor da petição e documentos apresentados pela autarquia previdenciária (ID 67825840), cuja cópia segue em anexo. ITAUEIRA, 9 de setembro de 2025. WALTER ANTONIO DA LUZ Vara Única da Comarca de Itaueira	



Ao juízo da Vara única da Comarca de Itaueira/PI.

PEDRO JOSÉ DA LUZ, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, através de seu advogado, em cumprimento ao disposto no despacho de id nº82343829, vem expor e requerer o que segue.

Versam os autos sobre ação de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C TUTELA ANTECIPADA, distribuída no dia 07/07/2023 (id nº43341425).

Determinada a emenda da inicial e indeferida a antecipação da tutela (id nº45318393).

Aditamento da petição inicial e juntada de documentos (Laudo pericial e comprovante do indeferimento administrativo).

Os quesitos a serem respondidos pelo perito nomeado foram acostados pela parte autora (id nº 47830718), pelo juízo (id nº48025501) e pela autarquia (id nº48025458).

Foi designado o Dr. **Genival Joaquim de Moura** para a realização do exame clínico no autor. O perito, ao responder aos quesitos formulados pela parte autora, apresentou as seguintes conclusões:

Quesitos do Requerente e Respostas do Perito:

a) O periciando é portador de doença ou deficiência?

Resposta: Sim.

b) Em caso afirmativo, essa doença/deficiência o incapacita para a vida independente e/ou o exercício do trabalho?

Resposta: Sim.

c) Se houver incapacidade para a vida independente e/ou para o trabalho, é definitiva ou temporária?

Resposta: Definitiva.



d) *É possível determinar o início da doença/deficiência?*

Resposta: Ano de 2014.

Outrossim, em resposta aos quesitos apresentados pelo juízo, respondeu o seguinte:

1) *O(a) autor(a) apresenta doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas?*

Resposta: Sim.

2) *Quais as justificativas para essa conclusão, considerando as condições pessoais (idade, qualificação profissional, entre outras) e profissionais (características das atividades exercidas)?*

Resposta: Periciando de 58 anos de idade, sem qualificação para desempenhar outras atividades.

3) *Em que essa conclusão está fundamentada (exames, documentos ou outra prova material)?*

Resposta: Exame clínico e atestado médico.

4) *Caso o(a) autor(a) apresente doença que o(a) incapacite para o exercício de suas atividades laborativas, qual é o estado mórbido incapacitante?*

Resposta: Compensado, mas sem possibilidade de reabilitação.

5) *Qual é a CID da doença?*

Resposta: CID-10: H54.4.

6) *Caso haja incapacidade, é possível que o(a) autor(a) se recupere ou seja reabilitado(a) para o exercício de outra atividade?*

Resposta: Não.

7) *Em caso afirmativo, é possível determinar a data do início da incapacidade e da doença e a data de sua recuperação?*

Resposta: Início em 2024. Não há data para recuperação.

8) *Atualmente, o quadro mórbido incapacitante encontra-se compensado?*



Resposta: Sim.

9) O(a) autor(a) pode trabalhar e executar tarefas atinentes à sua profissão?

Resposta: Não.

10) Em caso negativo, pode realizar outra atividade?

Resposta: Sim.

A parte ré requereu a realização de nova perícia (Id nº 51058657), tendo o magistrado indeferido o pleito (Id nº 51310613).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 24/05/2024, ocasião em que foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e, em seguida, inquirida a testemunha FRANCISCO ALVES DE MIRANDA, conforme vídeo anexado aos autos. Após, foram apresentadas alegações finais de forma remissiva à inicial, tendo o magistrado concedido prazo de 05 (cinco) dias para o INSS se manifestar em sede de alegações finais (Id nº 57804573).

Foi certificado o decurso do prazo do INSS sem apresentação de alegações finais (Id nº 58495177) sendo que os autos foram conclusos ao juízo para a prolação de sentença.

O feito foi convertido em diligência, tendo o magistrado observado que apenas o olho direito do autor foi objeto de avaliação pericial. Contudo, considerando que, além da cegueira no olho direito, o autor alegou apresentar problemas também no olho esquerdo, determinou-se a avaliação desse olho por perito judicial, a fim de possibilitar uma decisão de mérito justa (Id nº 65060745), ocasião em que foram apresentados os quesitos.

Foi costado novo Laudo Médico, tendo o perito respondido que o autor *“é portador de cegueira total do olho direito e apresenta grande diminuição da atividade visual esquerda, que teve início há aproximadamente 30 anos, em consequência da opacificação de cápsula posterior, segundo laudo do oftalmologista, o que o impede de desempenhar suas atividades normais. Necessitando de Auxílio Definitivo do INSS.”*



Em manifestação acerca do laudo, a autarquia afirmou, em síntese, “*que o laudo complementar é genérico e não respondeu aos quesitos das partes, reafirmando seus argumentos anteriores de que o autor não comprovou a qualidade de segurado especial e não apresenta incapacidade laboral, já que possui apenas visão monocular, sem comprovação objetiva de impedimento para o trabalho*”.

É o sucinto relatório.

I – DA MANIFESTAÇÃO AO PARECER DO INSS

Com a devida vênia, não assiste razão ao INSS.

Conforme amplamente demonstrado nos laudos periciais oficiais, o **autor é portador de cegueira total do olho direito e apresenta grave diminuição da visão no olho esquerdo**, condição que, segundo o *expert* nomeado pelo juízo, o torna **incapaz de desempenhar suas atividades habituais de forma definitiva**, não havendo possibilidade de reabilitação.

Portanto, é incorreta a alegação da autarquia de que se trata de mera visão monocular sem repercussão laboral.

Ora, as afirmações de que “a atividade exercida pelo requerente não exige visão binocular, ou seja, não existe repercussão na força de trabalho habitualmente exercida” e de que “não impede o exercício de sua atividade de lavrador” demonstram desconhecimento das diversas atividades desempenhadas por uma pessoa agricultora.

Aliás, como uma pessoa que apresenta cegueira total do olho direito e grande diminuição visual do olho esquerdo, em consequência da opacificação de cápsula posterior, poderia ir até seu roçado e preparar a terra para o plantio no período que antecede o inverno? Selecionar sementes, semear em sulcos adequados e colher produtos, atividades que exigem precisão visual? Identificar pontos de deficiência de água, detectar pragas ou doenças na lavoura e aplicar defensivos de forma segura? Pegar um machado ou enxada e retirar estacas de madeira para manutenção da roça, a fim de



impedir a entrada de animais? Distribuir ração, dar água ou identificar doenças e machucados nos animais? Construir ou reparar cercas e currais, medindo, cortando e montando estruturas com segurança? Abater um suíno para subsistência ou conduzir animais? Operar qualquer tipo de máquina agrícola, como tratores, arados, que exigem percepção visual e coordenação motora?

A situação do autor extrapola a mera visão monocular, configurando grave comprometimento visual bilateral, circunstância que inviabiliza o exercício da atividade rural, a qual demanda esforço físico contínuo, precisão e acuidade visual mínima.

Estando comprovada nos autos a significativa redução da capacidade laborativa em decorrência da perda da visão do olho direito e grande diminuição visual do olho esquerdo, bem como que o autor não possui qualquer tipo de formação profissional e sempre exerceu atividade rurícola, é de se reconhecer que a continuidade dessas atividades poderia colocar em risco sua saúde e integridade física.

Ressalte-se que a **Lei nº 14.126/21** reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial, para todos os efeitos legais. Ocorre que, no presente caso, o grau de comprometimento do autor é ainda mais severo, como constatado pela perícia, reforçando a **incapacidade definitiva**.

No tocante à qualidade de segurado especial do Sr. **Pedro José da Luz**, constam nos autos documentos que comprovam de forma robusta tanto o exercício da atividade agrícola quanto a posse/propriedade de imóvel rural, a saber:

- a) **Comprovante de residência rural:** contas de energia elétrica da Equatorial Energia, em nome do segurado, endereço Localidade Malhada S/N, Zona Rural – Itaueira/PI, com consumo típico de unidade rural e vencimento em 26/01/2021.
- b) **Propriedade/posse de imóvel rural:** Recibo de Entrega da Declaração do ITR – Exercício 2017, referente ao imóvel rural “Cajueiro”, NIRF



- 1.596.736-0, localizado na zona rural de Itaueira/PI, em nome de José Araújo da Luz (pai do requerente).
- c) Recibo de Inscrição do imóvel rural no **Cadastro Ambiental Rural (CAR)** sob nº PI-2205102;
 - d) **Declaração de Herdeiro** firmada em 26/02/2018 pelo próprio Pedro José da Luz, atestando ser co-proprietário da gleba denominada “Cajueiro”.
 - e) **Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)** emitida em nome de Pedro José da Luz, com área do estabelecimento de 3,00 hectares em regime de comodato rural, atividade principal Agricultura Familiar.
 - f) **Carteira do Sindicato**, expedida em 16/02/2018, constando como atividade social “Agricultura Individual” e tipo de trabalho “Trabalhador Rural”.
 - g) **Boletos e comprovantes de pagamento do Banco do Nordeste do Brasil**, referentes ao **PRONAF/Plano Safra Semiárido**, em nome de Pedro José da Luz, relativos a unidade rural localizada em Salinas I, zona rural de Itaueira/PI, incluindo quitação de última parcela em 2018 e comprovante de recebimento/principal e juros em 21/01/2019, no valor de R\$ 1.004,51.

O conjunto probatório acima descrito, corroborado por testemunho prestado em juízo, comprova de forma inequívoca que o requerente exerce atividade rural, residindo na zona rural, possuindo vínculo com propriedade rural herdada e participando de programas de incentivo governamentais voltados à agricultura familiar.

Assim, resta demonstrada a qualidade de **segurado especial**, afastando-se qualquer alegação de ausência deste requisito.

II – DO PEDIDO

Portanto, estando presentes todos os pressupostos legais – qualidade de segurado, carência e incapacidade total e definitiva – deve ser rejeitada a impugnação do INSS e **julgado procedente o pedido inicial, com**



a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (ou auxílio-doença, com posterior conversão, conforme requerido).

Termos em que pede e espera deferimento.

Itaueira/PI, 18 de setembro de 2025.

FELIPE DE JESUS AVELINO

Advogado OAB/PI 16.261



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, a parte autora se manifestou dentro do prazo legal, em 19.09.2025, conforme manifestação nos autos.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 1 de dezembro de 2025.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Decisão.

ITAUEIRA, 1 de dezembro de 2025.
ANTONIO ARAUJO LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO(S): [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença com pedido de conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizado por Pedro Jose da Luz, em face de Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, requerendo em síntese a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Narra a parte autora, em síntese, que exerce a atividade de agricultor desde a infância, residindo e trabalhando em zona rural, na localidade Malhada, no Município de Itaueira/PI. Afirma que, ao longo dos anos, desenvolveu cegueira total no olho direito e grave comprometimento da visão no olho esquerdo, quadro que, segundo sustenta, inviabiliza o desempenho de qualquer atividade laboral. Informa que requereu administrativamente benefício previdenciário por incapacidade, mas teve o pedido indeferido pelo INSS, sob o fundamento de laudo médico desfavorável. Diante disso, ajuizou a presente demanda, buscando a concessão do benefício por incapacidade, com base em seu estado clínico e na alegada ausência de possibilidade de reabilitação.

Foi indeferido o pedido de tutela provisória (ID [45318393](#)), e determinada a emenda da inicial, com posterior juntada de documentos comprobatórios, inclusive laudos médicos e prova documental da atividade rural.

Foi juntado no ID [48427441](#) laudo pericial.

O requerido impugnou o laudo pericial e requereu a complementação da perícia (ID [51058657](#)).

Realizada audiência de instrução para oitiva do autor e de sua testemunha (ID [57804573](#)) .

A perícia complementar foi determinada pelo juízo para análise do olho esquerdo, diante da alegação do autor de que ambos os olhos estavam comprometidos (ID [65060745](#)). O laudo pericial confirmou a diminuição acentuada da atividade visual no olho esquerdo, causada por opacificação de cápsula posterior, e recomendou expressamente o benefício definitivo junto ao INSS (ID [66832835](#)).

O INSS apresentou contestação (ID [67825840](#)), refutando a pretensão autoral, sustentando que: i) o laudo seria genérico; ii) o autor possui apenas visão monocular, o que não ensejaria incapacidade para o trabalho rural; iii) não restou comprovada a qualidade de segurado especial, tampouco a carência exigida para o benefício.

A parte autora apresentou réplica à contestação (ID [82969311](#)), refutando todos os argumentos defensivos e reiterando o pedido inicial.

Autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Apesar da demora na tramitação, o processo teve regular processamento, sendo assegurados o contraditório



Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

Através da presente ação, a parte autora pretende obter a concessão de auxílio doença e a conversão em aposentadoria por invalidez como trabalhador rural.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o benefício do auxílio-doença é “devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Caminhando lado a lado com o benefício previdenciário acima, o art. 42 desse mesmo diploma legal preceitua que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A concessão de benefício do Regime Geral da Previdência Social pressupõe, como norma geral, o atendimento a dois requisitos genéricos (qualidade de segurado ou dependente e carência) e, ainda, ao requisito específico previsto em lei cuja ocorrência, em princípio, atribui ao beneficiário o direito a determinado benefício.

O primeiro requisito genérico é a qualidade de segurado (ou dependente), que consiste no status do indivíduo que mantém vínculo jurídico com o Regime Geral da Previdência Social e o torna, em princípio, possível titular das prestações previdenciárias. Em regra, o acesso aos benefícios previdenciários está condicionado à demonstração de que o interessado detém a qualidade de segurado ou de dependente.

O exercício da atividade remunerada abrangida pelo RGPS implica automática filiação à Previdência. Porém, o reconhecimento da filiação para fins previdenciários pressupõe recolhimento das contribuições. Quando se estabelece a filiação, contribuindo-se ao sistema, é que se tem a aquisição da qualidade de segurado para fins de concessão do benefício.

O segundo requisito genérico é a carência, que, a teor do artigo 24 da Lei 8.213/91, é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. A contagem do período de carência se inicia a partir da filiação (início da prestação do serviço) para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e para o trabalhador avulso (art. 27, I, da Lei nº 8.213/91). Para os segurados contribuinte individual, especial e facultativo, a carência se inicia com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição sem atraso (Lei nº 8.213/91, art. 27, II, com as alterações decorrentes da LC 150/2015), e para os segurados especiais devem comprovar o efetivo exercício da atividade agrícola.

No caso dos benefícios por incapacidade, nos termos do artigo 25, I, da Lei nº 8.213/1991, a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige período de carência de 12 contribuições mensais, observadas as hipóteses de dispensa de carência, quais sejam: a) quando a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho consideradas acidente de trabalho para fins previdenciários; b) quando o segurado, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fato que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado (Lei nº 8.213/91, art. 26, II).

Em relação a data do início do benefício, o auxílio-doença será devido: a) ao segurado empregado a partir do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir do requerimento, se entre o afastamento e a



Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

E a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91) ou quando for concedida diretamente: a) ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrem mais de 30 dias; b) aos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrem mais de 30 dias (art. 43, §1º, b, da Lei nº 8.213/91).

Observa-se que o ponto comum entre ambos os benefícios é a existência da incapacidade laboral, sendo objetivo do legislador proteger o segurado durante este período.

Tenha-se que a parte autora almeja a concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez na qualidade de segurado especial. Para a concessão dos aludidos benefícios, além de atender os requisitos genéricos acima abordados (qualidade de segurado e carência), o segurado deve, no caso de auxílio-doença, ser considerado incapaz para seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (art. 59 da Lei nº 8.213/91) e, na hipótese de aposentadoria por invalidez, o segurado deve ser considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência (art. 42, da Lei nº 8.213/91). Segundo o art. 43 da Lei nº 8.213/91, será concedido o benefício de aposentadoria por invalidez quando a perícia médica concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho.

A prova produzida nos autos deve ser capaz de apontar a existência dos requisitos exigidos legalmente para o gozo do benefício previdenciário, bem como demonstrar a qualidade de segurado do demandante.

No caso dos autos, a qualidade de segurado e a carência foram satisfatoriamente demonstradas pela parte autora.

No presente caso, a prova documental corroborada pela prova testemunha evidencia a qualidade de segurado especial rural da parte requerente. O autor apresentou conjunto probatório documental, incluindo Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), boletos bancários do PRONAF, comprovantes de residência rural, recibo de ITR, inscrição no CAR, carteira sindical e documentos de programas agrícolas (ID [43342108](#)). Tais documentos foram corroborados por prova testemunhal prestada em audiência judicial, formam acervo probatório robusto quanto ao efetivo exercício da labor rural pela parte autora pelo período de carência exigido por lei.

Em relação ao requisito específico da incapacidade, a perícia médica judicial (ID [48427441](#) e [66832835](#)) atestou que o autor se encontra incapacitado para o trabalho habitual, sendo portador de cegueira total no olho direito e grave comprometimento da visão no olho esquerdo (CID-10 H54.4), considerando-o total e definitivamente incapaz para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação, considerando sua idade, escolaridade e histórico profissional exclusivamente rural e fixando a data de início dos sintomas em 2014.

Dessa forma, comprovada a carência, a qualidade de segurado e a incapacidade para toda e qualquer atividade profissional, o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença com sua consequente conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c os arts. 59, 42 e 39, I, da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO POR PEDRO JOSÉ DA LUZ EM FACE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para:



Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

MÁRIO SOARES DE ALENCAR
Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Itauera



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CARTA DE INTIMAÇÃO

QUALIFICAÇÃO DA PARTE: INSS
Rua Areolino de Abreu, 1015, Centro, TERESINA - PI - CEP: 64000-180

PRAZO: 15 dias

FINALIDADE: INTIMAR a parte acima qualificada do inteiro teor da sentença proferida nos autos.

Conforme Provimento Conjunto Nº 29/2020 - PJPI/TJPI/SECPRE as cópias de todos os documentos de atos processuais até a presente data praticados podem ser visualizadas, utilizando a chave de acesso abaixo, acessando o sítio <https://pje.tjpi.jus.br/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam> .

Documento	Chave de acesso	QR CODE
Certidão relação dos documentos do processo		

ITAUEIRA-PI, 27 de fevereiro de 2026.

ANTONIO ARAUJO LUZ
Secretaria do(a) Vara Única da Comarca de Itaueira



	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ Vara Única da Comarca de Itaueira Rua Ludgero de França Teixeira, 766, Centro, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000
PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056 CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente] AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ REU: INSS	
ATO ORDINATÓRIO	
Verificando os autos constatei que a Procuradoria do INSS, não foi intimada corretamente, de ordem do MM. Juiz de Direito desta Comarca, proceda-se com a intimação pelo SISTEMA com prazo de 30 dias.	
ITAUEIRA, 20 de abril de 2026. GILVANETE VIEIRA MARTINS Vara Única da Comarca de Itaueira	



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Intimo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por sua procuradoria para, ciência da sentença proferida nos autos.

ITAUEIRA, 20 de abril de 2026.
GILVANETE VIEIRA MARTINS
Vara Única da Comarca de Itaueira





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EQUIPE DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DA 1º REGIÃO
EBI1- PROCURADORES-GEAC-SENTENÇAS - ATUAÇÃO PROGRAMADA

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA

NÚMERO: 0800515-50.2023.8.18.0056 (REF. 0800515-50.2023.8.18.0056)

EMBARGANTE(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO(S): PEDRO JOSE DA LUZ E OUTROS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra assinado(a), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, opor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

SENTENÇA EMBARGADA



O INSS opõe os presentes embargos de declaração em face da sentença doravante replicada:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c os arts. 59, 42 e 39, I, da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO POR PEDRO JOSÉ DA LUZ EM FACE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para:

- a) CONDENAR o INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), com DIB fixada em 25/05/2023, correspondente à data do requerimento administrativo (NB 643.898.881-6);
- b) CONVERTER o benefício acima em aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da data da realização da perícia judicial que constatou a irreversibilidade da incapacidade laboral, conforme laudo de ID 66832835;
- c) As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez, com atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da data de sua publicação;
- d) Determino, ainda, que o referido benefício seja implantado pelo INSS em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta sentença, independentemente de eventual interesse em recorrer, posto que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, dada a natureza alimentar do benefício, devendo a entidade autárquica federal ré trazer aos autos comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de fixação de multa diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) até o teto de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por eventual descumprimento, a teor do § 1º do artigo 536 do CPC, de acordo com entendimento jurisprudencial dominante;

PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS EM RAZÃO DE OMISSÃO

Compulsando os autos, observa-se que a aparte recorrida já percebe aposentadoria por idade. Confira-se:

NB	BENEFÍCIO	DER	DATA INÍCIO (DIB)	DATA CESSAÇÃO (DCB)	STATUS
231.092.472-0	41 - APOSENTADORIA POR IDADE	21/01/2026	30/09/2025	-	ATIVO



A impossibilidade de percepção simultânea de mais de uma aposentadoria encontra amparo na Lei nº 8.213/91. Leia-se:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria; [\(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995\)](#)

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença; [\(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995\)](#)

V - mais de um auxílio-acidente; [\(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995\)](#)

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. [\(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995\)](#)

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Nesse mesmo trilhar, a jurisprudência sinaliza que a aposentadoria por invalidez deve ser limitada à data de concessão da aposentadoria por idade. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DO SEGURADO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES NEGATIVOS, RESPEITADO O VALOR NOMINAL. 1. O conjunto probatório posto nos autos é suficiente a comprovar a relação das patologias com o labor. Demonstrado que a incapacidade é total e permanente para o desenvolvimento de sua atividade laborativa habitual (servente de obra), desde quando protocolado o pedido de auxílio-doença indeferido. **2. A aposentadoria por invalidez deve ser limitada à data da concessão da aposentadoria por idade. Impossibilidade de cumulação de aposentadorias.** 3. Quanto aos índices negativos de correção monetária, deverão ser considerados, desde que não importem redução do valor nominal, consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50000071420168210024, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 27-10-2023) (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 50000071420168210024 OUTRA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)



PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. 1. Nos benefício por incapacidade, o julgador firma a sua convicção, em regra, por meio da prova pericial. No entanto, não fica adstrito à literalidade do laudo técnico, devendo as conclusões periciais serem analisadas sob o prisma das condições pessoais da parte autora. 2. Hipótese em que as condições pessoais do (a) segurado (a) indicam a impossibilidade efetiva de reabilitação para atividade diversa daquela que habitualmente desempenha. **3. Considerando a vedação expressa do inciso II do art. 124 da Lei nº 8.213/91 de cumulação de mais de uma aposentadoria, o benefício por incapacidade é devido até o dia anterior ao deferimento da aposentadoria por idade.** (TRF-4 - AC: 50087211320194049999, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 25/10/2022, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA)

Isto posto, requer seja conhecido e provido o presente expediente recursal, para sanar o vício ora apontado, **de modo a reconhecer que a aposentadoria por invalidez deve ser limitada à data da concessão da aposentadoria por idade.**

CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Prevê o artigo 1.022 do CPC/15:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.



REQUERIMENTO

Isto posto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos, para **reconhecer que a aposentadoria por invalidez deve ser limitada à data da concessão da aposentadoria por idade.**

Termos em que, pede deferimento.

Brasília, 29 de abril de 2026.

LUIS GUSTAVO ALVES
PROCURADOR FEDERAL



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
E-MAIL: - FONE: (89) 35591131
RUA LUDGERO DE FRANÇA TEIXEIRA, 766, CENTRO, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, revendo os autos constatei que foi apresentado Embargos de Declaração dentro do prazo legal em 29/04/2026, conforme petição juntado no id [95301065](#).

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 28 de maio de 2026.

GILVANETE VIEIRA MARTINS
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

INTIMAÇÃO ELETRÔNICA

Intimo o advogado da parte autora para, manifestar no prazo de 05(cinco)dias, sobre os Embargos de Declaração juntado no id [95301065](#), no prazo legal.

ITAUEIRA, 28 de maio de 2026.
GILVANETE VIEIRA MARTINS
Vara Única da Comarca de Itaueira



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAUEIRA
E-MAIL: - FONE: (89) 35591131
RUA LUDGERO DE FRANÇA TEIXEIRA, 766, CENTRO, ITAUEIRA - PI - CEP: 64820-000

PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, decorreu o prazo em 10/06/2026 SEM QUE A APRATE AUTORA APRESENTASE AS CONTRARRAZÕES DO EMBARGO.

O referido é verdade e dou fé.

ITAUEIRA, 15 de junho de 2026.
NIVALDO PEDRO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira



PROCESSO Nº: 0800515-50.2023.8.18.0056
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
ASSUNTO: [Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
AUTOR: PEDRO JOSE DA LUZ
REU: INSS

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, faço a conclusão do presente processo para Sentença.

ITAUEIRA, 15 de junho de 2026.
NIVALDO PEDRO DA LUZ
Vara Única da Comarca de Itaueira

